

מכרז מקוון
הכולל הגשת ערבות דיגיטלית

רשות מקרקעי ישראל – מרחב עסקי מרכז,
דרך מנחם בגין 125, קריית הממשלה, ת"א

הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה במקרקעין לבניית *258
יח"ד בבנייה רוויה
בנס ציונה

<u>היישוב:</u>	נס ציונה
<u>הצעות לרכישת זכויות:</u>	רכישת זכויות חכירה
<u>ייעוד:</u>	בנייה רוויה
<u>מספר יחידות דיור:</u>	*258
<u>לוח זמנים למכרז:</u>	מועד אחרון להגשת הצעות: 17/08/2026

מכרז מקוון מספר מר/309/2024

מבוא

מכרז זה הינו במתכונת של הגשת הצעה באמצעות מערכת מכרזים מקוונת, יש לקרוא בעיון את תנאי המכרז ואופן ההשתתפות ולפעול על פיהם. מציע המגיש את הצעתו נדרש לסרוק את המסמכים הנדרשים להגשת ההצעה, לרבות "טופס אישור הצעה" חתום ומאומת כנדרש, ולטעון אותם למערכת המכרזים המקוונת.

תשומת לב המציעים כי במכרז זה חלף ערבות פיזית תוגש ערבות דיגיטלית באמצעות המערכת המקוונת ובכך תושלם הגשת ההצעה המלאה באמצעות המערכת המקוונת.

לאחר סגירת המכרז יפורסמו תוצאות המכרז באתר הרשות ובאזור האישי של המציעים. בנוסף, לאחר מועד זה יועלו כלל המסמכים הרלוונטיים, לרבות הודעת אישור העסקה, שוברי התשלום, נוסח הסכם החכירה לאזור האישי של המציעים. באחריות המציעים להתעדכן באזור האישי ולפעול לעמידה בתנאי המכרז.

למציע לא תעמוד כל טענה כלפי מסירת מסמכים באמצעות האזור האישי. הרשות לא מתחייבת לשלוח את המסמכים בכל אופן אחר וכל ההתקשרות לרבות חתימה על חוזים יכולה להתבצע באמצעות האזור האישי והמציע לא יבוא בכל טענה או דרישה כלפי הרשות בעניין זה.

רישום להשתתפות במכרז:

(1) ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין". בעת תחילת הליך ביצוע הגשת ההצעה באתר רשות מקרקעי ישראל, יועבר המשתמש באופן אוטומטי למערכת "ממשל זמין", שם יידרש לבצע הליך הזדהות. בסיום ההליך יועבר באופן אוטומטי לאתר רשות מקרקעי ישראל לשם השלמת הליך הגשת ההצעה.

אופן הגשת הצעות:

(2) על המציע להקדים ולהגיש ההצעה למכרז באמצעות מערכת המכרזים המקוונת, על מנת להימנע מתקלות טכניות. הגשת ההצעות במכרז תתאפשר לכל המוקדם במהלך 21 ימים טרם המועד האחרון להגשת ההצעות.

(3) ערבות:

הערבות תוגש למערכת המכרזים המקוונת באמצעות הזנת מספר הערבות אשר ימסר למגיש ההצעה מהגורם מנפיק הערבות, וזאת עד למועד האחרון להגשת הצעות.

(4) יובהר, לא תתקבל טענה כי בשל תקלה טכנית כלשהי או בשל עיכוב אחר מכל סיבה שהיא, נמנע מהמציע להגיש את הצעתו במועד באמצעות מערכת המכרזים המקוונת במועד.

הצעות אשר לא יקלטו במערכת המכרזים המקוונת, מכל סיבה שהיא, עד למועד האחרון להגשת הצעות, לא תתקבלנה.

- הרשות ממליצה לבצע את הליך הגשת ההצעה למכרז באמצעות מערכת המכרזים המקוונת מבעוד מועד, בשים לב, כי, עד למועד האחרון להגשת הצעות יש להשלים את הליך הגשת ההצעה המקוונת, לרבות טופס אישור ההצעה חתום ומאומת כנדרש בתנאי המכרז והפקדת ערבות דיגיטלית.

(5) לצורך הגשת ההצעה יש לסרוק את כל המסמכים הנדרשים להגשת ההצעה, לרבות טופס אישור ההצעה כאמור ולטעון אותם למערכת המכרזים המקוונת.
מובהר, כי גודל כל קובץ שמבקשים לטעון למערכת לא יעלה על נפח של 3 MB.
ניתן לצרף קבצים בפורמט "pdf".

(6) בסיום תהליך הגשת ההצעה לתיבת המכרזים המקוונת, יקבל המציע מסמך עם מספר סימוכין המהווה אישור על הגשת ההצעה (להלן: "מסמך הסימוכין").

(7) במהלך הגשת ההצעה לתיבת המכרזים המקוונת, יידרש המציע להדפיס "טופס אישור הצעה" לחתום עליו, לאמת החתימה ככל שיידרש לכך ולסרוק את הטופס החתום למערכת המקוונת. יודגש כי הצעה אשר תתקבל ללא טופס אישור הצעה חתום ומאומת כנדרש תיפסל.

(8) למען הסר ספק, אין בטופס אישור ההצעה ו/או במסמך הסימוכין כדי לאשר את תקינותה או כשירותה של ההצעה. הצעה תחשב ככשרה רק אם ימצא שהינה עומדת בתנאי המכרז ודיני המכרזים.

(9) מובהר בזאת, כי במכרז תשתתפנה רק הצעות אשר במועד האחרון להגשת ההצעות תימצאנה במלואן בתיבת המכרזים המקוונת מערכת המכרזים המקוונת תינעל באופן אוטומטי במועד האחרון להגשת ההצעות גם אם במועד זה המציע עדיין מחובר למערכת ומצוי בתוכה. על כן, מומלץ למציע להיכנס למערכת המכרזים המקוונת מבעוד מועד, כדי שלא לאחר בהגשת ההצעות עקב עיכובים ותקלות שונות, לרבות בתחום המחשוב, וזאת בשים לב כי עד למועד האחרון להגשת הצעות יש להשלים את הליך הגשת ההצעה במערכת המכרזים המקוונת.

(10) מומלץ למציעים לשמור את קובץ ההצעה על גבי המחשב.

(11) מציע אשר יגיש הצעה ויבקש לתקנה, יידרש לעשות זאת באמצעות הגשת הצעה חדשה, קרי: לבצע את הליך הגשת ההצעה מתחילתו (ניתן לעשות שימוש בקובץ אשר שמר המציע על גבי המחשב, במידה ושמר). **ההצעה האחרונה אשר נשלחה על ידי המציע היא ההצעה המחייבת.**

על המציע אשר הגיש הצעה ומבקש לתקנה, לבצע את הליך ההזדהות באתר ממשל זמין באמצעות פרטי זיהוי המשתמש שהוקלדו בעת הגשת ההצעה המקורית.

(12) מודגש כי כל הצעה אשר תוגש במערכת המכרזים המקוונת **באמצעות אותה ההזדהות בממשל זמין (באמצעות אותו המשתמש)**, תעדיכן את קודמתה, כלומר ההצעה הקודמת תיחשב כבטלה ומבוטלת וההצעה האחרונה שהוגשה על ידי אותו המשתמש היא ההצעה היחידה אשר תובא לדיון בפני ועדת המכרזים. כמו כן מודגש כי:

א. מציע אשר מעוניין להגיש הצעה **ליותר ממתחם/מגרש אחד** (ככל ותנאי המכרז מאפשרים זאת), יגיש את הצעתו לכל המתחמים/מגרשים **בהצעה אחת בלבד**.

ב. כל הצעה חדשה שתוגש במערכת המכרזים המקוונת על ידי אותו המשתמש, בין אם ההצעה מוגשת לאותו המתחם/מגרש, שהוגש על ידו בעבר ובין אם ההצעה מוגשת למתחם/מגרש אחר/נוסף, **תעדיכן במלואה את ההצעה הקודמת** שהוגשה על ידו. לפיכך,

בעת הגשת ההצעה החדשה/המעדכנת יש לכלול את פרטי ההצעה בשלמותה, לרבות כל המסמכים הנלווים הנדרשים, לכל המתחמים/המגרשים אשר המציע חפץ בהם במכרז זה.

ג. מציע אשר הזדהה בממשל זמין והגיש הצעה במערכת המכרזים המקוונת, אינו יכול להגיש הצעה במערכת המכרזים המקוונת עבור אדם אחר באמצעות אותה ההזדהות, שכן ההצעה האחרונה מעדכנת את קודמתה וההצעה הקודמת שהוגשה לא תידון.

ד. מציע אשר הזדהה בממשל זמין, הגיש הצעה במערכת המכרזים המקוונת ומעוניין לתקן את הצעתו, עליו להגיש הצעה חדשה באמצעות אותה ההזדהות באתר ממשל זמין (אותו משתמש), ההצעה הקודמת אשר הוגשה על ידו לא תידון וההצעה האחרונה היא ההצעה היחידה אשר תובא לדיון בפני ועדת המכרזים. לחילופין, ניתן להגיש ביטול להצעה שהוגשה ולאחר מכן את ההצעה החדשה.

(13) מציע אשר יהיה מעוניין לבטל את הצעתו לאחר שהוגשה, יוכל לעשות זאת באמצעות לחיצה על "בטל הצעה" ונדרש להגיש הביטול באמצעות אותה ההזדהות באתר ממשל זמין (אותו משתמש אשר הזדהה בעת הגשת ההצעה). יובהר – המציע לא יהא רשאי לחזור בו מהצעתו או מביטול הצעתו או לתקן הצעתו לאחר המועד האחרון להגשת הצעות.

(14) לצורך קבלת **סיוע טכני** בכל הקשור להגשת ההצעות ניתן לפנות למוקד הטכני בטלפון 073-3429900 בימים א' עד ה' בין השעות 09:00-14:00. ולמוקד הטלפוני של רשות מקרקעי ישראל במספר *5575. ביום האחרון להגשת ההצעות יינתן מענה עד לשעה 10:00 בלבד.

(15) לא תתקבל כל טענה בדבר אי עמידה בתנאי המכרז, לרבות במועדי התשלום וביצוע יתר ההתחייבויות להתקשרות עם הרשות בשל תקלה טכנית או בשל כך שהמציע לא התעדכן באזור האישי. על המציע מוטלת האחריות לעקוב אחר האזור האישי ולפעול לעמידה בתנאי המכרז.

(16) על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו. יובהר, עדכונים בדבר המכרז טרם מועד סגירתו יועלו לאתר הרשות בלבד (לא לאזור האישי). לאחר מועד סגירת המכרז ופרסום התוצאות תועלה הודעת הזכייה לאזור האישי. מסמכים רלבנטיים נוספים יועלו לאזור האישי להמשך הליכי מימוש הזכייה.

(17) באחריות המציעים להתעדכן באזור האישי ולפעול לעמידה בתנאי המכרז. למציע לא תעמוד כל טענה כלפי מסירת מסמכים באמצעות האזור האישי. הרשות לא מתחייבת לשלוח את המסמכים בכל אופן אחר וכל ההתקשרות לרבות חתימה על הסכמים יכולה להתבצע באמצעות האזור האישי והמציע לא יבוא בכל טענה או דרישה כלפי הרשות בעניין זה.

**הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה במקרקעין לבניית 258*
יח"ד לבנייה רוויה
בנס ציונה**

תוכן סעיפי המכרז:

1. פרטי המתחמים
2. היבט תכנוני ופיזי
3. מסלול המכרז
4. תנאים נוספים
5. תשלומים
6. הגשת הצעה, מועד אחרון להגשת הצעה, תקופת ההצעה
7. הפקדת ערבויות
8. בחירת זוכה במכרז
9. תנאים להתקשרות עם הזוכה
10. הפרות וסעדים
11. שינוי תנאי המכרז, הארכת מועדים, ביטול המכרז
12. תנאים להכרזה על מציע שני כזוכה במכרז

<u>נספחים:</u>	<u>נספח א'</u>	נוסח הסכם החכירה
	<u>נספח ב'</u>	חוק מקרקעי ישראל תש"ך-1960
	<u>נספח ג'</u>	<u>נוסח ערבות דיגיטלית לקיום ההצעה</u>
	<u>נספח ד'</u>	<u>נוסח ערבות דיגיטלית להבטחת רישום</u>
	<u>נספח ה'</u>	תדריך תכנון
	<u>נספח ו'</u>	תקנון התכנית ותשריט המתחם

קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל מפורסם באתר רמ"י

<https://apps.land.gov.il/CouncilDecisions/#!/main>

הזמנה לקבלת הצעות

רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות" או "רמ"י"), מזמינה בזה הצעות לחתימה על הסכם חכירה ישירה מהוון (ללא הסכם פיתוח) לתקופה של 98 שנים עם אופציה לתקופה נוספת של 98 שנים בתנאים שיהיו נהוגים ברשות במועד החידוש (להלן: "ההסכם"), בגין השטחים שפרטיהם בעת פרסום המכרז הם כמפורט בסעיף 1 (להלן: "מגרש" או "מתחם" או "מתחמים")

1. פרטי המתחם:

להלן פירוט נתוני המתחם:

מתחם	מגרשים	גוש	חלקה (בשלמות)	שטח במ"ר	מספר יח"ד משוער	מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)	גובה ערבות לקיום ההצעה בש"ח
א'	14-19	3751	163-168	10,222	*258	28,581,923	20,939,000

מספר מתחם	עמודה 1 הוצאות פיתוח לגבייה באמצעות הרשות כנגד קבלה	עמודה 2 הוצאות פיתוח לגבייה באמצעות הרשות כנגד חשבונית	סה"כ עמודות 1-2 סה"כ הוצאות פיתוח לגבייה ע"י הרשות
א'	12,141,678	9,784,944	21,926,622

-והכל כמתואר בתנאי המכרז ובתשריט המצורף לחוברת המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "המקרקעין")
*בהתאם לתדריך תכנון כמפורט בנספח ה'.

* מס' יח"ד מהווה את הפוטנציאל התכנוני בלבד והינו הערכה כללית שתלויה בתכנון שיאושר.
במכרז זה קבוע מנגנון לעדכון מחיר המינימום המפורט בפרק "כללי התחרות במכרז" להלן.
לא תתקבלנה הצעות מתחת למחיר המינימום.

- תדריך התכנון מיום 16/06/2026 הוכן במשותף עם עיריית נס ציונה ומציג עקרונות תכנון עדכניים למתחם.
- *תדריך התכנון מצ"ב כנספח ה' לחוברת המכרז ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "תדריך תכנון").
- אין בתדריך התכנון או במספר יחידות הדיור המצוין בתדריך זה ובמסמכי המכרז בכדי לחייב את הרשות. הזוכה במכרז לא יוכל לבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הרשות בעניין זה.
- על המציע לבדוק בעצמו ו/או באמצעות אנשי מקצוע מטעמו את המידע התכנוני המלא ברשות המקומית וברשויות התכנון המוסמכות, לרבות מסמכי התכנית החלה על המתחם על נספחיה, התדריך התכנוני, תיק המידע ברשות המקומית, זכויות בניה, גבולות המתחם, שטחים גובלים, קווי בנין, התנאים להוצאת היתר בניה, הוראות שימור וכל מידע תכנוני ו/או מידע אחר הרלוונטי לצורך הגשת ההצעה ולביצוע מלוא התחייבויות המציע על פי מסמכי ותנאי המכרז.
- מובהר למציע כי אין במידע המוצג במסגרת המכרז משום מצג מחייב מצד הרשות. על המציע לערוך בדיקות עצמאיות כמפורט לעיל, והוא לא יבוא אל הרשות בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין (לרבות טענת הסתמכות על המידע הנ"ל).
- אין באמור בכדי לחייב את רמ"י ו/או מי מטעמה ואין בכך בכדי לגרוע מחובת המציע לבדוק את ההיתכנות לשינוי התוכנית והיקף הפוטנציאל ויתר הנתונים אל מול רשויות התכנון המוסמכות.
- האחריות לשינוי התכנון הינו באחריותו הבלעדית ועל חשבונו של הזוכה. הזוכה לא יוכל לבוא אל רמ"י בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

2. היבט תכנוני ופיזי

2.1. הוראות תכנוניות וזכויות בנייה

2.1.1. על המגרשים מושא המכרז חלה תכנית כהגדרתה בחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה-1965 התקפה במועד פרסום המכרז, שהוראותיה הינן חלק בלתי נפרד ממכרז זה.

התכנית החלה (התקפה) הינה: נס/155 (407-0139295) (להלן "תכנית" או "תב"ע")

ייעוד המגרשים הוא: בנייה רוויה למגורים.

▪ תקנון התכנית ותשריט המתחם מצ"ב כנספח ו' לחוברת המכרז.

2.1.2. מובהר בזאת לידיעת המציע כי תדריך התכנון שהוכן מהווה בסיס רעיוני בלבד, וכי הוא נעדר כל מעמד סטטוטורי. על היזם/הזוכה במכרז יהיה לפעול לקידום התכנית במתחם לתכנון ואישורה במוסדות התכנון המוסמכים.

2.1.3. אין באמור לגרוע מחובתו של המציע לברר בעצמו את נתוני הנכס לרבות מצבו התכנוני והזוכה מצהיר כי ידועות לו כל המשמעויות הנובעות מהאמור לרבות המשפטיות, הכלכליות והתכנוניות וכי לקח זאת בחשבון עת הגיש הצעתו וכי לא יבוא בכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין כלפי הרשות או מי מטעמן לרבות בגין תדריך התכנון והמוצע בו.

2.1.4. זכויות הבניה לרבות שיעור הניצול, שטח הבניה, הצפיפות וכל ההוראות והתנאים הנדרשים לצורך קבלת היתר בניה הינן בהתאם לתוכניות החלות על המקרקעין נשוא המכרז, ועל פי כל דין, ובהתאם להנחיות שינתנו ע"י הרשות המקומית ו/או ועדות התכנון המוסמכות.

בכל מקרה של העדר אפשרות לממש את זכויות הבניה המרביות המוגדרות בתכנית, אם בשל מגבלות התכנית, ואם בשל הנחיות שינתנו על-ידי הרשות המקומית או ועדות התכנון המוסמכות ו/או תנאי חוברת המכרז על נספחיה - יחולו ההוראות המגבילות, והמציע במכרז לא יבוא אל הרשות בטענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי בעניין זה.

המציע מאשר בזאת שראה ובדק את התכנית על מסמכיה וכי ידוע לו שהוראות התכנית הן אלו המחייבות לעניין נתוני התכנון המותרים במכרז זה.

2.1.5. בגין השבחה שתחול עד ליום קביעת הזוכה במכרז, גובה הרשות המקומית חלף היטל השבחה מהרשות על פי חוק. חבות בהיטל השבחה שתחול, ככל שתחול, לאחר קביעת הזוכה במכרז, תוטל במלואה על הזוכה ללא זכות להשבחה מאת הרשות.

2.1.6. במידה וישופרו תנאי התכנית לאחר הזכייה במכרז, לא ישלם הזוכה במכרז סכומים נוספים לרמ"י עבור הקרקע בגין תוספות אלה. בגין כל שינוי ו/או הקלה בתכנית/בתכנון ביוזמת הזוכה, הגורם (לפי קביעת רמ"י) להגדלת הוצאות הפיתוח, יישא הזוכה בתשלום נוסף של הוצאות פיתוח ו/או אגרות והיטלים לרשות המקומית ו/או דמי הקמה לתאגיד המים והביוב גם אם שינוי התוכנית/תכנון אינו בגדר שינוי תכנית ואינו גורם לתוספת זכויות מעבר לזכויות הקיימות.

2.1.7. ידוע למציע כי התשלום שיידרש הזוכה לשלם לרשות בגין מוסדות ציבור ושדרוג תשתיות בשכונות ותיקות, כמפורט בטבלה בסעיף 1, חושב עפ"י היקף הזכויות ומספר יחידות הדיור בהתאם לתדריך התכנון. יובא לידיעת המציע שאם במסגרת תוכנית חדשה יגדל או יפחת היקף הזכויות ו/או מס' יחידות הדיור הנקוב בתדריך התכנון, לא יחול שינוי בשיעור התשלום בגין מוסדות ציבור ושדרוג תשתיות בשכונות ותיקות ולא תיערך כל התחשבות בעניין זה. על המציע לבדוק בעצמו ו/או באמצעות אנשי מקצוע מטעמו את המידע התכנוני המלא ברשות המקומית וברשויות התכנון המוסמכות, לרבות מסמכי התכנית החלה על המגרש על נספחיה, תכנית הבינוי, תיק המידע ברשות המקומית, זכויות בניה, גבולות המגרש, שטחים גובלים, קווי בנין, חדרי שנאים, התנאים להוצאת היתר בניה, וכל מידע תכנוני ו/או מידע אחר הרלוונטי לצורך הגשת ההצעה ולביצוע מלוא התחייבויות המציע על פי מסמכי ותנאי המכרז. מובהר למציע כי אין במידע המוצג במסגרת המכרז, לרבות תדריך התכנון משום מצג מחייב מצד הרשות. על המציע לערוך בדיקות עצמאיות כמפורט לעיל, והוא לא יבוא אל הרשות בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין (לרבות טענת הסתמכות על המידע הנ"ל).

2.1.8. בכל מקרה של העדר אפשרות לממש את זכויות הבניה המרביות שיוגדרו בתכנית החדשה, אם בשל מגבלות התכנית, ואם בשל הנחיות שינתנו על-ידי הרשות המקומית או ועדות התכנון המוסמכות ו/או תנאי חוברת המכרז על נספחיה - יחולו ההוראות המגבילות, והמציע במכרז לא יבוא אל הרשות בכל טענה ו/או תביעה כלשהי בעניין זה.

2.1.9. במידה ובמגרשים הסמוכים קיימים מבנים, על הזוכה לנקוט בכל אמצעי בטיחות וזהירות ולהתחשב בהם, בין היתר, מבחינה הנדסית בכל הקשור לעבודות חציבה ופיתוח במגרש אשר עלולות לגרום נזק למבנה במגרש הסמוך בעת ביצוע עבודות העפר ועבודות בניית הבניין במגרש.

2.2. מצב המקרקעין

2.2.1. המציע מצהיר כי ראה ובדק את המגרש/ים כולל השטחים התפוסים, מחוברים הקיימים במגרש/ים, המטרדים/ממצאים הקיימים במגרש/ים, לרבות המטרדים/הממצאים ההנדסיים העיליים והתת-קרקעיים, שיפועי הקרקע, טופוגרפיית המגרש/ים, מפלסים, דרכי הגישה, ומצב הפיתוח והתוכניות החלות על השטח, וכי ישא בכל ההוצאות והעלויות הכרוכות בפינוי המטרדים, המפגעים ההנדסיים והתת קרקעיים, ולא יבוא לרשות בכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בגין האמור לעיל.

2.2.2. במתחמים בהם קיימים עצים, עקירתם ו/או העתקתם יהיו באחריותו הבלעדית ועל חשבונו של הזוכה, בתאום עם הרשות המקומית ו/או קק"ל ו/או כל גורם נדרש אחר, בהתאם לכל דין.

2.2.3. פירוט ממצאים:

א- ידוע למציע כי בשטח המתחם מושא מכרז זה קיימים ערימות עפר וצמחייה. פינוי המטרדים יהיה באחריותו ועל חשבונו של החוכר.

ב- ידוע למציע כי במתחם קיימים עצים. עקירתם ו/או העתקתם יהיו באחריותו הבלעדית ועל חשבונו של הזוכה בתאום עם הרשות המקומית ו/או קק"ל ו/או כל גורם אחר בהתאם לכל דין.

ג- ידוע למציע כי את מגרש 19 חוצה דרך לא סטטוטורית אשר תבטל במסגרת מימוש התוכנית. בקשר עם האמור לא יבוא המציע בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כזו אחרת כנגד הרשות ו/או מי מטעמה.

2.2.4. מובהר כי פירוט מצב המתחם לרבות המטרדים והמפגעים שפורטו לעיל מובאים למיטב הידיעה, ובגין האמור לא יבוא הזוכה בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי רמ"י אין באמור להוות פירוט כל המטרדים ו/או המפגעים ו/או כל מידע אחר בקשר למתחם.

2.2.5. באחריות המציע לבדוק את מצב המתחמים בפועל. על המציע לערוך בדיקות עצמאיות והוא לא יבוא אל הרשות בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה לרבות טענת הסתמכות.

2.2.6. היה והמקרקעין מושא מכרז זה הוכרזו ו/או יוכרזו כאתר עתיקות על ידי רשות העתיקות, ישא הזוכה בעלויות הביצוע של סקר ארכיאולוגי, פיקוח, חפירות בדיקה וחפירות הצלה במקרקעין. היקף העבודות יקבע על ידי רשות העתיקות ובהתאם לכל דין. מבלי לפגוע בכלליות האמור:

2.2.6.1. היקפי הפיקוח, חפירות הבדיקה וחפירות ההצלה וכיוצ"ב יהיו, כפי שייקבעו ע"י רשות העתיקות בהתאם לחוק העתיקות, תשל"ח-1978 (להלן: "חוק העתיקות"), הוראות התכנית ועל-פי כל דין.

2.2.6.2. הזוכה מתחייב לפעול על-פי חוק העתיקות ולבצע בין היתר חפירות הצלה במקום לשחרור השטח לבנייה על חשבונו, במימונו ועל אחריותו בלבד.

2.2.6.3. עתיקות כמשמעותן בחוק העתיקות או בכל חוק בדבר עתיקות שיהיה בתוקף מזמן לזמן וכן חפצים אחרים ככל שהם בעלי ערך ארכיאולוגי אשר יתגלו במקום העבודות, נכסי המדינה הם, והזוכה ינקוט באמצעי הזהירות

המתאימים למניעת הפגיעה בהם או הזזתם שלא לצורך על-ידי כל אדם שהוא.

2.2.6.4. מיד לאחר גילוי החפץ ולפני הזזתו ממקומו, יודיע הזוכה לנציג הממשלה, כפי שתיקבע הרשות, על התגלית וכן מתחייב הזוכה לקיים הוראות כל דין בדבר עתיקות.

2.2.6.5. הזוכה מתחייב בזאת להיות אחראי לכך כי כל מבצעי העבודות מטעמו ימלאו אחר הוראות אלו.

2.2.6.6. נתגלו עתיקות שגילויין עשוי לגרום לעיכוב בביצוע התחייבויות הזוכה, תינתן על ידי הרשות אורכה לתקופת הביצוע בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

במידה ושחרור השטח מעתיקות יעכב את מסירת השטח לזוכה, תשקול הרשות את משך תקופת הביצוע.

2.2.6.7. כל עבודה שתתבצע בתת-הקרקע, תחייב פיקוח בנוגע לעתיקות, על חשבונן של הזוכה.

2.2.6.8. מבלי לגרוע מהאמור יובהר, כי אם תידרש חפירת הצלה, יהיה הזוכה רשאי, לפי בחירתו, להתקשר עם רשות העתיקות או עם גוף מדעי שאושר על ידי מוסד אקדמי מוכר ואשר קיבל רישיון בהתאם להוראות הדין, לצורך ביצוע העבודות בהתאם להנחיות שימסרו לו על ידי רשות העתיקות.

2.2.6.9. הזוכה מצהיר ומתחייב כי אין ולא תהיינה לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מין וסוג שהוא, כספיות ו/או אחרות, כלפי רמ"י ו/או מי מטעמה, בגין התנאים המפורטים לעיל.

2.2.7. הזוכה יהיה אחראי לטיפול בכל עודפי החפירה לרבות חול, אדמה אבן, פסולת וכיו"ב שימצאו בשטח המגרש/ים במועד מסירת המגרש לזוכה או שנוצרו על ידי הזוכה או מי מטעמו כתוצאה מפיתוח המגרש ו/או במהלך הבנייה, וזאת בהתאם להוראות כל דין, והוא לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית או אחרת, כלפי רמ"י ו/או מי מטעמה. ידוע לזוכה כי כל הסעיפים להלן חלים גם על קבלני משנה מטעמו.

רמ"י, לא תגבה מהזוכה תמורה עבור העודפים האמורים, ככל שיהיו.

2.2.8. על הזוכה לטפל בפסולת ועודפי חפירה, בהתאם להוראות הדין. הזוכה מתחייב לא לשרוף ולא לקבור כל פסולת שהיא.

2.2.9. המגרש/ים מוקצים במצבם התכנוני, המשפטי והפיזי הנוכחי (AS IS). המציע מצהיר כי ראה את המגרש/ים ואת סביבתם ובדק אותם ואת מצבם מבחינה פיזית, תכנונית, משפטית, והנדסית על כל חלקיהם, ומצא את המגרש/ים מתאימים לצרכיו ולשביעות רצונו המלאה, והינו מוותר בזאת על כל טענה מכל סוג ומין שהוא ביחס למגרש, לרבות טענת ברירה מחמת מום ו/או פגם ו/או אי התאמה.

על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי רמ"י או כל גורם מפתח אחר לרבות הרשות המקומית או הגורם המפתח, יהיו רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי לבצע עבודות חפירה ו/או מילוי בשטחי המגרש/ים טרם מסירתם לזוכה. הזוכה לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כספית או אחרת בגין ביצוע עבודות כאמור במגרש/ים טרם קבלתם.

3.1 כללי התחרות במכרז

- 3.1.1 מציע רשאי להגיש הצעה אחת בלבד (בטופס הצעה אחד בלבד).
- מציע שיגיש יותר מהצעה אחת, בין אם יחיד ו בין אם במשותף, יראה רמ"י, את כל הצעותיו, שלו ושל שותפיו, כפסולות.
- 3.1.2 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי בני זוג אינם רשאים להגיש הצעות בנפרד. בני זוג אשר יגישו יותר מהצעה אחת בין אם כיחידים ובין אם במשותף, תראה רמ"י את כל הצעותיהם כפסולות.
- 3.1.3 התחרות במכרז תהיה על המחיר המוצע עבור הקרקע בלבד ללא מע"מ וללא הוצאות פיתוח (להלן: "המחיר המוצע").
- 3.1.4 המחיר המוצע לא יפחת מהסכום הנקוב בטבלה שבסעיף 1 (עמודה שכותרתה "מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)) (להלן: "מחיר מינימום"), הצעה שתכלול מחיר מוצע נמוך ממחיר המינימום תיפסל ולא תובא במניין ההצעות הכשרות במכרז זה.
- מחיר המינימום במכרז למתחם מחושב באופן הבא:

שומת השמאי X שיעור הפחתה בהתאם למספר ההצעות הכשרות למתחם (15% לשלוש הצעות כשרות ומעלה, 30% לשתי הצעות כשרות, 50% להצעה כשרה אחת) X 91% זכות חכירה.

טבלת מחיר מינימום מתעדכנת בהתאם למספר הצעות כשרות במכרז למתחמים:

מספר מתחם/ הצעות כשרות במכרז	3 הצעות כשרות	2 הצעות כשרות	הצעה כשרה אחת
א	28,581,923	57,163,845	95,273,075

מחיר המינימום יבחן ביחס לכלל ההצעות הכשרות שהוגשו למתחם ויתעדכן בהתאם למספר ההצעות הכשרות עד למועד ההכרזה על זוכים .

לדוגמא: אם למתחם הוגשו 3 הצעות ובמועד בדיקת ההצעות נפסלה הצעה אחת, מחיר המינימום יתעדכן למחיר המינימום הקבוע לשתי הצעות כשרות. אם לאחר עדכון מחיר המינימום אחת משתי ההצעות הנותרות נמוכה ממחיר המינימום המעודכן, יתעדכן מחיר המינימום פעם נוספת למחיר הקבוע ביחס להצעה כשרה אחת .

המציע לא יוכל לערער על מחיר המינימום.

- 3.1.5 כזוכה במכרז ייבחר מציע אשר יציע את המחיר המוצע הגבוה ביותר, לא כולל מע"מ ולא כולל הוצאות פיתוח, לאחר שהביא בחשבון את כלל התנאים הקבועים בחוברת מכרז זו (להלן: "הזוכה").

3.2 המציע

- 3.2.1.** רשאי להגיש הצעה במכרז זה כל יחיד או תאגיד.
- בני זוג יחשבו כמציע אחד ואינם רשאים להגיש הצעות בנפרד. בני זוג אשר יגישו יותר מהצעה אחת בין אם כיחידים ובין אם במשותף, כל הצעותיהם יפסלו.
- 3.2.2.** בכל מקום בו מצוין "מציע" משמע מציע או קבוצת מציעים בהצעה משותפת (כהגדרתה בסעיף 6.8) ובהתאם להקשר הסעיף. בכל מקום בו מצוין "זוכה" משמע זוכה או קבוצת זוכים בהצעה משותפת ובהתאם להקשר הסעיף.
- 3.2.3.** בהצעה משותפת (יותר ממציע אחד) תיעשה ההתקשרות עם כל יחיד המציע במשותף, והתחייבויותיהם בהתאם לתנאי המכרז תהיינה ביחד ולחוד ובערבות הדדית. במקרה של הפרה או אי-קיום תנאי המכרז ע"י אחד מהשותפים, מתבטלות מאליהן הצעות יתר השותפים ורמ"י רשאית לחלט את כל סכום הפיקדון או חלקו כפיצוי קבוע ומוסכם, בכפוף לתנאי המכרז (סעיף 10 להלן) ולהחכיר את המגרש לאחר.
- במקרה של הצעה משותפת יחתם הסכם חכירה אחד למגרש עם כל המציעים במשותף.
- 3.2.4.** ככל שהמציע הינו זר כהגדרתו בחוק מקרקעי ישראל, תש"ך-1960, תהיה ההתקשרות עמו כפופה לכללים בדבר הקצאת הקרקע לזרים לפי חוק מקרקעי ישראל תש"ך-1960. הצעה כאמור תוגש באמצעות מיופה כח.
- חוק מקרקעי ישראל תש"ך-1960 מצ"ב **כנספח ב'** לחוברת המכרז.
- 3.2.5.** חברה או קבלן העוסקים בביצוע עבודת תשתית ציבורית, או פיתוח בתחומי התכנית נשוא מכרז זה, או יחיד או חברה המחזיקים בחברה או קבלן כאמור או חברת בת של חברה או קבלן כאמור, יהיו מנועים מלהשתתף במכרז זה ויהיו מנועים להתמודד במכרזים לביצוע עבודת תשתית ציבורית, או פיתוח בתחומי התכנית נשוא מכרז זה.
- 3.2.6.** מציעים קשורים, כגון מציע וחברה בבעלותו, או חברות המהוות חלק מקבוצה אחת כגון חברות אם וחברות בת, חברות שלובות וחברות קשורות – אינם רשאים להגיש יותר מהצעה אחת (לחוד או ביחד) במסגרת מכרז זה "חברה קשורה" - כהגדרתה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968
- בני זוג יחשבו כמציע אחד ואינם רשאים להגיש הצעות בנפרד.
- בהגשת הצעתו, המציע מצהיר כי הוא אינו מציע קשור, וכי ידוע לו כי הצעות ככל ויוגשו בניגוד לאמור דינן פסלות. במקרה זה הרשות תהא רשאית לחלט הערבות/ערבויות בכפוף לאמור בסעיף 10 להלן.

3.3 הגשת ההצעה המקוונת

- 3.3.1.** הצעה מלאה היא הצעה אשר תכלול את ההצעה שהוגשה באמצעות מערכת המכרזים המקוונת לרבות טופס אישור הצעה חתום ומאומת כנדרש, ערבות וכל מסמך אחר הנדרש בהתאם לתנאי המכרז.
- 3.3.2.** במהלך הגשת ההצעה לתיבת המכרזים המקוונת, יידרש המציע להדפיס "טופס אישור הצעה" לחתום עליו, לאמת החתימה ככל שיידרש לכך ולסרוק את הטופס החתום למערכת המקוונת. יודגש כי הצעה אשר תתקבל ללא טופס אישור הצעה חתום ומאומת כנדרש תיפסל.

3.3.3. בסיום תהליך הגשת ההצעה לתיבת המכרזים המקוונת, יקבל המציע מסמך עם מספר סימוכין המהווה אישור על הגשת ההצעה (להלן: "מסמך הסימוכין").

למען הסר ספק, אין בטופס אישור ההצעה, או במסמך הסימוכין, או במספר הסימוכין כדי לאשר את תקינותה או כשירותה של ההצעה. הצעה תחשב ככשרה רק אם ימצא שהינה עומדת בתנאי המכרז ודיני המכרזים.

3.3.4. מודגש כי כל הצעה אשר תוגש במערכת המכרזים המקוונת באמצעות אותה ההזדהות בממשל זמין (באמצעות אותו המשתמש), תעדין את קודמתה, כלומר ההצעה הקודמת תחשב כבטלה ומבוטלת וההצעה האחרונה שהוגשה על ידי אותו המשתמש היא ההצעה היחידה אשר תובא לדיון בפני ועדת המכרזים. כמו כן מודגש כי:

3.3.4.1. מציע אשר מעוניין להגיש הצעה ליותר ממתחם/מגרש אחד (ככל ותנאי המכרז מאפשרים זאת), יגיש את הצעתו לכל המתחמים/מגרשים בהצעה אחת בלבד.

3.3.4.2. כל הצעה חדשה שתוגש במערכת המכרזים המקוונת על ידי אותו המשתמש, בין אם ההצעה מוגשת לאותו המתחם/מגרש, שהוגש על ידו בעבר ובין אם ההצעה מוגשת למתחם/מגרש אחר/נוסף, תעדין במלואה את ההצעה הקודמת שהוגשה על ידו. לפיכך, בעת הגשת ההצעה החדשה/המעדינת יש לכלול את פרטי ההצעה בשלמותה, לרבות כל המסמכים הנלווים הנדרשים, לכל המתחמים/המגרשים אשר המציע חפץ בהם.

3.3.4.3. מציע אשר הזדהה בממשל זמין והגיש הצעה במערכת המקוונת, אינו יכול להגיש הצעה במערכת המקוונת עבור אדם אחר באמצעות אותה ההזדהות, שכן ההצעה האחרונה מעדינת את קודמתה וההצעה הקודמת שהוגשה לא תידון.

3.3.4.4. מציע אשר הזדהה בממשל זמין, הגיש הצעה במערכת המקוונת ומעוניין לתקן את הצעתו, עליו להגיש הצעה חדשה באמצעות אותה ההזדהות בממשל זמין (אותו משתמש), ההצעה הקודמת אשר הוגשה על ידו לא תידון וההצעה היחידה אשר תובא לדיון בפני ועדת המכרזים. לחילופין, ניתן להגיש ביטול להצעה שהוגשה ולאחר מכן את ההצעה החדשה.

4. תנאים נוספים

4.1. תנאים לסיום הבנייה

הזוכה מתחייב לבצע ולסיים את הבנייה בהתאם לתנאים שבמסמכי המכרז ובהתאם לתנאים הקבועים בהסכם החכירה, המצ"ב כנספח א' לחוברת המכרז. מבלי לגרוע מהאמור בחוברת המכרז, על נספחיה (לרבות תנאי הסכם החכירה והסכם הבניה, ככל שיש), בקשה לאורכה מעבר לתקופה האמורה, כפופה לאמור בפרק משנה 5.7 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל.

4.2. התחייבות הזוכה לטיפול ברוכשי הדירות

הזוכה יהיה אחראי לכל הפעולות המשפטיות הנדרשות והכרוכות בטיפול ברוכשי היחידות עד לרישום זכויותיהם בלשכת רישום המקרקעין (להלן: "רישום הזכויות"), לרבות הכנת תכניות מדידה ורישומן בלשכת רישום המקרקעין, העברת זכויות, רישום עיקולים, מתן התחייבויות לרישום משכנתא, רישום משכנתאות לטובת רוכשי היחידות, רישום בית משותף במבנים בעלי שתי יחידות דיור ומעלה, בדיקת אישורי מיסים ורישום זכויות.

למען הסר ספק, יובהר כי כל פעולה שתחול על הזוכה עפ"י ההסכם ו/או מכוח הדין, לעניין רישום הזכויות, תבוצע ותירשם על ידו בלשכת רישום המקרקעין בלבד ולא במשרדי רמ"י וספריה, והזוכה לא יהיה רשאי להפנות אל רמ"י את רוכשי יחידות הדיור במתחם לצורך קבלת שירותים, לרבות: התחייבות לרישום משכנתא, העברת זכויות, רישום הערות אזהרה.

4.3. התחייבות הזוכה לרישום זכויותיו בלשכת רישום מקרקעין לאחר חלוקה (פרצלציה)

ידוע למציע כי ככל והקרקע מושא המכרז עברה חלוקה (פרצלציה) והחלוקה נרשמה בלשכת רישום המקרקעין. על הזוכה יהיה להגיש במעמד החתימה על הסכם החכירה (או מיד לאחר רישום החלוקה, במקרה בו החלוקה נרשמה לאחר שהיזם חתם על הסכם החכירה), שטרי שכירות במקרקעי ישראל הכוללים בקשה לרישום הערה לפי סעיף 4יט לחוק רשות מקרקע ישראל בדבר הגבלה על הקניה או העברה של זכויות במקרקעין לזרים, כשהם מוקלדים, חתומים ומאומתים כנדרש לצורך רישום הזכויות ולבצע בעצמו ועל חשבונו את הפעולות הדרושות לשם רישום החכירה על שמו בלשכת רישום המקרקעין.

ידוע לזוכה, כי הוא לא יקבל כל שירות מהרשות קודם חתימה על שטרי השכירות ורישום השכירות בלשכת רישום המקרקעין.

כן ידוע לזוכה, כי הרשות לא תבצע כל פעולת רישום בספריה, ובכלל זה, התחייבות לרישום משכנתא, הערת האזהרה, העברת זכויות. פעולות אלו ככל שתידרשנה, תתבצענה ע"י הזוכה בלשכת רישום המקרקעין.

4.4. מגבלות על העברת זכויות

4.4.1. הזוכה יוכל להעביר את זכויותיו לאחר, אך ורק לאחר שימלא אחרי תנאי המכרז, ובכלל זה דרישות התשלום במלואן וחתימה על הסכם חכירה כמתחייב מתנאי המכרז. העברת זכויות לאחר עמידה בתנאי התשלום וחתימה על הסכם חכירה, תהיה בהתאם להוראות חוברת המכרז על נספחיה, ונהלי הרשות. בקשה להעברת זכויות כאמור תותנה, בין היתר, בכפוף לכך שמקבל הזכויות יתחייב למלא אחר כל תנאי המכרז על נספחיו לרבות הסדרת התחייבויותיו כלפי רמ"י וכלפי הגורם המפתח בכל הקשור לנושא הפיתוח כמתחייב מתנאי המכרז.

4.4.2. ידוע לזוכה כי, מבלי לפגוע באמור, העברת זכויות במתחם מושא מכרז זה תתאפשר כחטיבה אחת או בחלק יחסי (במושע) בלבד. למען הסר ספק, יובהר כי לא תתאפשר העברת זכויות של חלק מסוים מהמתחם ו/או חלק מהמגרשים ו/או חלק מיחידות הדיור נשוא ההסכם וזאת עד לקבלת תעודת גמר. אין בסעיף זה כדי למנוע מכירת יחידות לרוכשים, כמפורט בתנאי מכרז זה.

4.5. סרבני רישום

4.5.1. מציע אשר הינו חברה קבלנית אשר הוגדרה כסרבנית רישום, כהגדרתה בסימן ג' בפרק משנה 4.5 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל, עד למועד האחרון להגשת הצעות, יהיה מנוע מלהשתתף במכרז והצעתו תיפסל, אלא אם כן יצרף להצעתו במכרז ערבות אוטונומית וצמודה בנוסח המצ"ב לחוברת המכרז (להלן: "**ערבות להבטחת רישום**"), להבטחת השלמת הרישום, לא יאוחר מ- 7 חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות (להלן: "המועד האחרון לרישום"), של כל הבניינים שבהם חל עיכוב ברישום הבית המשותף ו/או זכויות הדיירים, והרשות הגישה לגביהם תביעה משפטית.

4.5.2. הערבות תהיה ערבות דיגיטלית בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות אשר פורסם על ידי החשב הכללי ואשר הונפקה על ידי בנק או חברת ביטוח, אשר הוסמכו על ידי החשב

הכללי להנפקת ערבות דיגיטלית בהתאם לתקן ועל פי מספר שיינתן לזוכה ע"י המשרד מיד לאחר הזכייה. ערבות זו תנוהל בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות ולהוראות תכ"ם 14.4.1 ערבויות דיגיטליות. הערבות תונפק על ידי בנק או חברת ביטוח בהתאם להוראות המפורטות בהוראות תכ"ם 7.3.3 "ערבויות".

4.5.3. הערבות להבטחת רישום תהא בסך 100,000 ₪, ובתוקף לתקופה של 7 חודשים מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז, קרי עד ליום 17/03/2027.

4.5.4. הערבות להבטחת רישום תחולט במקרה בו עד המועד האחרון לרישום, לא נרשמו כל הבתים המשותפים ו/או הזכויות שלהבטחת רישומם ניתנה הערבות להבטחת רישום, בכפוף לאמור בסעיף 10 להלן.

4.5.5. מובהר כי הערבות להבטחת רישום, תצורף להצעה בנוסף לערבות ההצעה הנדרשת בהתאם להוראות המכרז ובכללים שצוינו לעיל לעניין ערבות דיגיטליות. פרטי הערבות הדיגיטלית הנדרשת מופיעים תחת סעיף 7 "הפקדת ערבויות" להלן.

4.5.6. לתשומת לב המציע, באתר האינטרנט של הרשות שכתובתו www.land.gov.il, מפורסם מידע בנוגע לחברות קבלניות סרבניות רישום, ועל המציע מוטלת האחריות לעיין באתר ולהצליב מידע זה עם המידע שברשותו.

4.5.7. מציע שהוא חברה קבלנית ובעלי השליטה (כהגדרתם בחוק נירות ערך התשכ"ח-1968) בחברה שהם בעלי שליטה בחברה שהוגדרה כסרבנית רישום, יחויבו להפקיד ערבות להבטחת רישום.

■ נוסח ערבות דיגיטלית להבטחת רישום מצ"ב כנספח ד' לחוברת המכרז.

4.6. תיקון מס' 4 לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דיווח לממונה)

תשומת ליבו של הזוכה מופנית לתיקון מס' 4 לחוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (דיווח לממונה), התשס"ט-2008, ועליו לדווח לממונה לפי החוק האמור, בסמוך לחתימה על הסכם המכר, לגבי מכירת כל דירה בפרויקט הבנייה, את שם קונה הדירה, שם המוכר, פרטי המקרקעין, נותן הבטוחה וסוג הבטוחה שניתנו לטובת הקונה בהתאם להוראות סעיף 2 לתיקון החוק האמור.

4.7. איסור אפליה

הזוכה מתחייב להימנע מלנקוט אפליה פסולה בעת שיווק יחידות דיור, והוא מצהיר בזאת כי הוא יודע, שאם יפר התחייבות זו, הרשות תהא רשאית, מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכותה על פי דין, לבטל זכייתו במכרז זה ולבטל את ההסכם שיחתם עמו בעקבות הזכיה ו/או לדרוש ולקבל ממנו פיצויים מוסכמים בשיעור 15% מהתמורה בצירוף הפרשי הצמדה בין המדד היסודי למדד המחירים לצרכן האחרון שיהיה ידוע במועד התשלום, ולא יהיו לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי הרשות במקרה כזה.

4.8. איסור תיאום הצעות

המציע מתחייב להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לחשוף את הצעתו או להיחשף להצעתו של מציע אחר לרבות חשיפת כוונות ושיקולים לפני הגשת ההצעה. הצעה שנעשתה בניגוד לאמור בסעיף זה, תיפסל, והרשות רשאית לחלט את הערבות לקיום ההצעה, בכפוף לסעיף 10 להלן.

4.9. תנאים מיוחדים

- 4.9.1.** ידוע לחוכר כי חוברת המכרז מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הסכם החכירה.
- 4.9.2.** החוכר מצהיר ומתחייב כי היה והשטח מושא מכרז זה הוכרז ו/או יוכרז כאתר עתיקות ע"י רשות העתיקות, הוא יבצע את כל הפעולות הנדרשות עפ"י כל דין בנוגע לטיפול בעתיקות, וישא על חשבונו בכל עלות הכרוכה בכך, לרבות בעלויות הפיקוח, סקר ארכיאולוגי, חפירות הבדיקה וחפירות ההצלה, שימור העתיקות והעתקתן, הכל כפי שיידרש על ידי רשות העתיקות.
- 4.9.3.** במידה וישופרו תנאי התכנית לאחר הזכייה במכרז, לא ישלם הזוכה סכומים נוספים לרשות מקרקעי ישראל בגין תוספות אלה.
- בגין השבחה שתחול עד ליום קביעת הזוכה במכרז, גובה הרשות המקומית חלף היטל השבחה מהרשות על פי חוק. חבות בהיטל השבחה שתחול, ככל שתחול, לאחר קביעת הזוכה במכרז תחול במלואה על הזוכה במכרז ללא זכות להשבחה מאת הרשות.
- 4.9.4.** ידוע לחוכר כי בשטח המתחם מושא מכרז זה קיימים ערימות עפר וצמחייה. פינוי המטרדים יהיה באחריותו ועל חשבונו של החוכר.
- 4.9.5.** ידוע לחוכר כי במתחם קיימים עצים. עקירתם ו/או העתקתם יהיו באחריותו הבלעדית ועל חשבונו של החוכר בתאום עם הרשות המקומית ו/או קק"ל ו/או כל גורם אחר בהתאם לכל דין.
- 4.9.6.** ידוע לחוכר כי את מגרש 19 חוצה דרך לא סטטוטורית אשר תבוטל במסגרת מימוש התוכנית. בקשר עם האמור לא יבוא החוכר בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כזו אחרת כנגד הרשות ו/או מי מטעמה.
- 4.9.7.** ידוע לחוכר כי אם יבחר לקדם תכנון בהתאם לתדריך המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי חוברת זו, הרי שהוא מתחייב להשלים את **הליכי התכנון ולהשלים הבנייה** בתוך 96 חודשים מהמועד הקובע **(להלן: "סיום תקופת התכנון והבנייה")**. מבלי לגרוע מהאמור בחוברת המכרז, על נספחיה (לרבות תנאי הסכם החכירה, הסכם התשתית והסכם הבניה, ככל שיש), בקשה לאורכה מעבר לתקופה האמורה, כפופה לאמור בפרק משנה 5.7 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל.
- 4.9.8.** ידוע לחוכר כי האחריות הבלעדית לקידום התכנית והמרת ו/או תוספת או הפחתת זכויות למגורים אשר ייקבעו ע"י מוסדות התכנון מוטלת על החוכר בלבד ובאחריותו הבלעדית ועל חשבונו. בקשר עם האמור, לא יבוא החוכר בכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כספית או אחרת כנגד הרשות ו/או מי מטעמה.
- 4.9.9.** ידוע לחוכר כי בגין כל שינוי ו/או הקלה בתוכנית/בתכנון הגורם לפי קביעת רמ"י להגדלת הוצאות הפיתוח, יישא הזוכה בתשלום נוסף של הוצאות פיתוח ו/או אגרות והיטלים לרשות המקומית ו/או דמי הקמה לתאגיד המים והביוב, הכל לפי קביעת רמ"י, גם אם שינוי התוכנית/תכנון אינו בגדר שינוי תכנית ואינו גורם לתוספת זכויות מעבר לזכויות הקיימות.

4.9.10. ידוע לחוכר כי התשלום שיידרש הזוכה לשלם לרשות בגין מוסדות ציבור ושדרוג תשתיות בשכונות ותיקות, כמפורט בטבלה בסעיף 1, חושב עפ"י היקף הזכויות ומספר יחידות הדיור בהתאם לתדריך התכנון. יובא לידיעת החוכר שאם במסגרת תוכנית חדשה יגדל או יפחת היקף הזכויות ו/או מס' יחידות הדיור הנקוב בתדריך התכנון, לא יחול שינוי בשיעור התשלום בגין מוסדות ציבור ושדרוג תשתיות בשכונות ותיקות ולא תיערך כל התחשבות בעניין זה.

4.9.11. ידוע לחוכר כי העברת זכויות במקרקעין מושא מכרז זה תוך תקופת הבניה תאושר בכפוף לנוהלי הרשות ותתאפשר אך ורק ביחס להעברת מלוא הזכויות בכל המקרקעין מושא מכרז זה כמקשה אחת בלבד או בחלקים בלתי מסוימים. במידה וקיימת סתירה בין האמור לעיל לבין החלטות מועצת מקרקעי ישראל ו/או נוהלי הרשות, יגבר האמור לעיל.

4.9.12. ידוע לחוכר כי תשלום היטל ההשבחה שיחול, אם יחול, בעת אישור כל תוכנית שתאושר לאחר מתן תוקף לתכנית אותה התחייב החוכר לקדם במסגרת מכרז זה, יחול על החוכר במלואו. החוכר מצהיר ומתחייב כי אין לו ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות, כספיות ו/או אחרות, לרבות דרישה לביטול העסקה כלפי הרשות ו/או מי מטעמה בגין התנאים המפורטים לעיל.

החוכר מצהיר ומתחייב כי אין לו ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות, כספיות ו/או אחרות, לרבות דרישה לביטול העסקה כלפי הרשות ו/או מי מטעמה בגין התנאים המפורטים לעיל.

5. תשלומים

5.1. כללי

5.1.1. סכומי ומועדי התשלום עבור הקרקע ועבור סה"כ הוצאות הפיתוח והוצאות הפיתוח הנוספות לרשות (להלן: "סה"כ הוצאות הפיתוח לרשות") בהתאם למפורט בטבלה שבסעיף 1 ובתנאי המכרז לרבות סעיף 5.3 הינם, בין היתר, תנאים יסודיים למימוש הזכייה במכרז זה והם יחולו על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז, ובמקרה של איחור כלשהו תהיה הזכייה במכרז בטלה ומבוטלת.

5.1.2. הסכם החכירה ייחתם עם הזוכה, אך ורק לאחר שהזוכה יעמוד בכל תנאי חוברת המכרז (לפי העניין), ובכללם תשלום מלוא התמורה בגין הקרקע, ותשלום סה"כ הוצאות הפיתוח לרשות, כמפורט בטבלה שבסעיף 1 ובתנאי המכרז והעמדת ערבויות (ככל שנדרש), כמפורט בהסכם התשתיות המצורף לחוברת המכרז.

5.1.3. הזוכה או מיופה כוחו יהא אחראי להיכנס לאזור האישי באתר הרשות.

לאחר הזכייה, ישלחו לזוכה באמצעות האזור האישי המסמכים הרלוונטיים לרבות, מכתב הזכייה, הודעת אישור העסקה והשוברים הנדרשים לתשלום. לזוכה לא תקום טענה כלפי הרשות במקרה של שליחת המסמכים הרלוונטיים באמצעות דואר רשום.

את השוברים ניתן לשלם ע"פ הכללים הרשומים על גבי כל שובר ובכפוף לתנאי הבנק או הגורם המשלם הרלוונטי ובכלל זה באמצעות:

5.1.3.1. הדפסת השובר וביצוע התשלום באחד מהבנקים המסחריים או בבנק הדואר

5.1.3.2. בתשלום מעל 1 מיליון ₪, ניתן לשלם באמצעות העברת זה"ב – IBAN שמספרו IL190990011317030084826 (נתוני IBAN מצוינים גם ע"ג השובר).

5.1.3.3. ביצוע העברה בנקאית דרך שרת התשלומים הממשלתי, בתשלום אחד בלבד.

5.1.3.4. תשלום בכרטיס אשראי דרך שרת התשלומים הממשלתי (בתשלום אחד עד לסכום של 35,000 ₪ בלבד)

באחריות הזוכה לבדוק את כל התנאים הנדרשים לצורך ביצוע התשלום במועד.

5.1.4. יובהר כי את אישור הזכייה והשוברים לתשלום ניתן לקבל גם במשרדי הרשות ואין במידע המפורט באזור האישי כדי לגרוע מאחריות הזוכה לקבל את השוברים וביצוע כלל התשלומים הנדרשים במועדים הקבועים במכרז.

5.1.5. יובהר כי במידה ותום מועד התשלום הרלוונטי לרמ"י חל בימים בהם אין קבלת קהל, או בימים בהם משרדי רמ"י יהיו סגורים, יהיה על הזוכה במכרז לוודא מראש כי יש בידו שובר מעודכן ונכון למועד התשלום.

5.1.6. כאשר המועד האחרון לתשלום עבור התשלומים לרמ"י, חל בימים בהם אין פעילות בנקאית במשק, תינתן אורכה לתשלום עד ליום בו מתחדשת הפעילות הבנקאית. ימים בהם מתקיימת פעילות בנקאית חלקית, ייחשבו לעניין זה כימים בהם יש פעילות בנקאית במשק.

5.1.7. לידיעת המציע/הזוכה, ככל שבטווח הזמן שבין פרסום חוברת המכרז ועד לביצוע התשלום בפועל ישתנה שיעור המע"מ, יידרש הזוכה לבצע את כל התשלומים הנדרשים בחוברת המכרז, בהתאם לשיעור המע"מ החדש.

5.2. תנאי תשלום עבור הקרקע (להלן: "התמורה")

5.2.1. מימוש הערבות והשלמת התמורה, בתוספת מע"מ

5.2.1.1. עם אישור ועדת המכרזים על זוכה במכרז (להלן: "אישור ועדת המכרזים") תממש הרשות את הערבות לקיום ההצעה כהגדרתה בסעיף 7 להלן וזאת כתשלום ראשון על חשבון התמורה.

5.2.1.2. במידה וסכום הערבות שמומשה על ידי הרשות קטן מסכום התמורה, בתוספת מע"מ, יידרש הזוכה להשלים את יתרת התמורה, בתוספת מע"מ, וזאת תוך 90 יום מיום אישור ועדת מכרזים.

5.2.1.3. ככל שהזוכה לא ישלים תוך 90 יום מיום אישור ועדת מכרזים את מלוא התשלום בגין התמורה עבור הקרקע, בתוספת מע"מ, תבוטל הזכייה, ובמקרה זה הרשות רשאית לחלט את הערבות (בסך הנקוב בטבלה לעיל שבסעיף 1), וזאת בכפוף לסעיף 10 להלן.

5.2.1.4. למען הסר ספק - לכל תשלום יתווסף מע"מ כדין בהתאם לשיעורו הידוע ביום התשלום בפועל.

5.2.1.5. במידה וסכום הערבות לקיום ההצעה כהגדרתה בסעיף 7, גבוה מסכום התמורה בתוספת מע"מ, תממש הרשות מהערבות רק את סכום התמורה בתוספת מע"מ.

5.2.1.6. הזוכה יידרש להמציא עד למועד פקיעת הערבות או תוך 14 יום מיום הדרישה, המוקדם מביניהם, מהבנק או מחברת הביטוח לפי העניין, כתב הארכת תוקף הערבות ל-90 יום לפחות לאחר המועד האחרון לתשלום (כלומר, הערבות תהא תקפה לפחות 180 יום מיום החלטת ועדת המכרזים על הזכייה).

ככל ולא תומצא הארכת הערבות כאמור, תממש הרשות את יתרת הערבות בסך הנקוב בטבלה לעיל שבסעיף 1, כבטוחה למילוי התחייבויות הזוכה במכרז.

5.2.1.7. בכל מקרה, ישולמו התשלומים במלואם בשובר אחד ללא פיצול שוברי התשלום.

5.2.1.8. יובהר ויודגש כי אין במימוש הערבות עם אישור ועדת המכרזים בהתאם לסעיף זה, כדי לגרוע מסמכות ועדת המכרזים להורות על חילוט הערבות בהתאם להוראות סעיף 10.1. להלן, כולה או חלקה, או מכל סעד אחר העומד לרשות על-פי כל דין. במקרה של חילוט הערבות בהתאם להוראות סעיף 10.1. להלן, הליכי החילוט, לרבות הליכי השימוע, ייעשו לאחר מימוש הערבות בהתאם לאמור בסעיף זה. ככל שתורה ועדת המכרזים על חילוט חלק מן הערבות או השבתה, יושבו כספי הערבות שמומשה לפי סעיף זה, כולם או חלקם, בהתאם להחלטת הועדה.

5.3. תשלום הוצאות פיתוח

5.3.1. עבודות פיתוח התשתיות הציבוריות מבוצעות על ידי עיריית נס ציונה ו/או מי מטעמה ועל אחריותה המלאה (להלן: "העירייה" או "הרשות המקומית" או "החברה המפתחת").
האחריות על עבודות הפיתוח לרבות טיב העבודות ולוחות הזמנים לביצוע מוטלות באופן בלעדי על הגורם המפתח והזוכה לא יבוא אל הרשות בכל טענה או דרישה בעניין.

ידוע למציע כי לצורך מימון עבודות הפיתוח והתשתיות החלות על העירייה, תגבה העירייה אגרות והיטלים בהתאם לחוקי העזר העירוניים.

5.3.2. עבודות המים והביוב מבוצעות על ידי תאגיד המים "מי ציונה" (להלן: "התאגיד"). בגין עבודות המים והביוב יגבה התאגיד ישירות מהזוכה דמי הקמה מלאים בהתאם לדין ולתעריף שיהיה בתוקף במועד הטלת החיוב על הזוכה.

5.3.3. העבודות הינן באחריותה המלאה של הרשות המקומית ותאגיד המים.

5.3.4. המציע מצהיר ומתחייב כי לא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות כלפי רמ"י בכל הכרוך בטיב העבודות או לוחות הזמנים וככל שיהיו לו טענות בעניין זה, הוא מתחייב שלא להפנות אותן כלפי רמ"י.

5.3.5 להלן פירוט הסכומים:

5.3.5.1 הסכום הנקוב בעמודה 1 בטבלה לעיל מהווה חיובים שונים כמפורט להלן:

5.3.5.1.1 תשתיות על טרם ביצוע בפועל.

כנגד תשלום זה, הזוכה במכרז לא יוסיף מע"מ ויקבל קבלה בלבד (ולא חשבונית מס).

5.3.5.2 הסכום הנקוב בעמודה 2 בטבלה לעיל מהווה חיובים בגין:

5.3.5.2.1 תשתיות על ביצוע בפועל.

5.3.5.2.2 מוסדות ציבור.

5.3.5.2.3 ישן מול חדש.

5.3.5.2.4 חלף היטל שצ"פ.

הסכום הנקוב בעמודה 2 כולל מע"מ וכנגד תשלום זה, הזוכה במכרז, יקבל חשבונית מס.

5.3.6 הסכומים האמורים צמודים למדד תשומות הבניה למגורים לחודש אפריל 2026 שפורסם ביום 15/05/2026 (ועודכנו בהתאם למדד האחרון הידוע במועד אישור ועדת המכרזים).

5.3.7 ידוע למציע כי סה"כ הוצאות הפיתוח לרמ"י (כמפורט לעיל) אפשר ויפוצלו במספר שוברי תשלום הכוללים מספר חיובי פיתוח בסמלי גביה שונים

5.3.8 המציע מודע לכך והוא מקבל על עצמו כי כנגד התשלום בגין הוצאות פיתוח תשתיות על, ככל שישנן, אשר בוצעו בפועל עד ליום פרסום חוברת המכרז, נוסף מע"מ לסכום לתשלום על-ידי המציע ובגינו יקבל חשבונית מס.

5.3.9 מובהר למציע והוא מקבל על עצמו כי התשלום בגין הוצאות הפיתוח אשר בוצעו בפועל (הוצאות פיתוח תשתיות על) יחושב לפי ניצול תקציבי נכון ליום פרסום חוברת המכרז (להלן: "אחוז ביצוע"). אחוז הביצוע לא יעודכן לאחר פרסום חוברת המכרז והמציע מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הרשות בגין נתון זה.

אחוז ביצוע תשתיות על למכרז זה הנו : 0.49%.

5.3.10 הזוכה לא יוסיף מע"מ בגין הוצאות פיתוח תשתיות על, שטרם בוצעו בפועל במקרקעין עד ליום פרסום חוברת המכרז וביחס לתשלום זה יקבל הזוכה קבלה בלבד ולא חשבונית מס. המציע מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הרשות בגין סעיף זה.

5.3.11 הסכום המשולם בגין הוצאות פיתוח נוספות (בהתאם לפרקי משנה 3.3 ו-3.4- לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל), ואשר נכלל בהוצאות הפיתוח שבעמודה 2 בטבלה שלעיל, כולל מע"מ והזוכה יקבל כנגדו חשבונית מס.

5.3.12. בנוסף לכל הוצאות הפיתוח הנקובות לעיל עשויים להיות רכיבי פיתוח נוספים שאינם כלולים באחוז הביצוע, כגון: מקדמות לחיבור חשמל, לחיבור גז, לתאגיד המים, העברות לתאגידים, חלף היטל שצ"פ. סכומים אלו, ככל שישנם, כוללים מע"מ והזוכה יקבל בגינם חשבונית מס.

5.3.13. כלל התשלומים המופיעים בטבלה, ואשר חבים במע"מ, חושבו בהתאם לשיעור המע"מ שחל ביום פרסום חוברת המכרז. תשומת לב המציעים, כי כל תשלום אשר בגינו נדרש מע"מ, ישולם לפי שיעור המע"מ אשר יחול על פי חוק במועד ביצוע התשלום בפועל.

5.3.14. במידה ויחוקק על ידי הרשות המקומית חוקי עזר לגביית אגרות ו/או היטלים עבור מוסדות ציבור, אשר יהיו בשיעורים גבוהים יותר מהסכומים ששולמו במסגרת מכרז זה בגין רכיבים אלו, תהא הרשות המקומית רשאית לגבות מהזוכה את ההפרש בין החיוב על פי חוקי העזר לבין הסכומים ששולמו על ידו במכרז זה בגין רכיבים אלו.

5.3.15. מובהר כי הרשות המקומית היא האחראית הבלעדית בכל הנוגע להקמת מוסדות ציבור ומיקומם לרבות איכות ורמת הפיתוח, וכן בגין שדרוג התשתיות בשכונות הוותיקות, הזוכה לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הרשות בעניין זה.

5.3.16. מועדי תשלום:

5.3.16.1. בנוסף לתשלום לרמ"י בגין התמורה עבור הקרקע, על הזוכה במכרז לשלם לרמ"י את סה"כ הוצאות הפיתוח לרשות ככל וישנן (עמודה 1-2 בטבלה לעיל), (להלן סה"כ הוצאות פיתוח לרשות) עד ולא יאוחר מ-90 יום מיום אישור ועדת המכרזים.

5.3.16.2. יודגש כי אם בתום 90 יום מיום אישור ועדת המכרזים, לא יתקבל מלוא הסכום עבור סה"כ הוצאות פיתוח לרמ"י תפקע זכותו של הזוכה במכרז.

5.3.17. החזר הוצאות הפיתוח ליזם בעקבות ביטול עסקה:

5.3.17.1. אם מכל סיבה שהיא לא יעמוד הזוכה בתנאי המכרז וזכייתו תבוטל על ידי הרשות, אזי תשיב הרשות לזוכה את הוצאות הפיתוח ששולמו על ידו רק לאחר שהמגרשים ישוקו/ו מחדש והרשות תגבה את הוצאות הפיתוח מהזוכה החדש או בתום 24 חודשים מיום ביטול הזכייה, המוקדם מביניהם.

5.4. החזר הוצאות הפיתוח יכלול תוספת הצמדה למדד (בהתאם להצמדה שחלה על הרכיבים), מהמדד בו שולמו הוצאות הפיתוח לרשות ו/או לרשות המקומית בעת הזכייה, ועד המדד הידוע במועד ביצוע החזר לזוכה.

5.5. מיסים, היטל השבחה, דמי הקמה, אגרות והיטלי פיתוח

5.5.1. הזוכה ישא בכל המיסים (כגון מס רכישה) החלים עליו בהתאם לדין.

5.5.2. הזוכה יהא פטור מתשלום היטל השבחה בגין השבחה אשר מקורה בתכנית שאושרה עד למועד הכרזת הזוכה על ידי ועדת המכרזים, ואשר בגינה גובה הרשות המקומית חלף היטל השבחה מהרשות על פי חוק. ככל שיחול היטל השבחה בגין תכנית שתאושר

לאחר הזכייה, ישא הזוכה בתשלום, ולא יבוא לרשות בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בשל כך.

5.5.3. בנוסף לתשלום התמורה עבור הקרקע, וסה"כ תשלומי הוצאות הפיתוח לרשות, ישלם הזוכה במכרז דמי הקמה, אגרות והיטלים לרשות המקומית ו/או לתאגיד המים בהתאם לדין ולחוקי העזר התקפים.

5.5.4. באחריות המציע לבדוק ברשות המקומית ובתאגיד המים והביוב כל נתון רלוונטי בענין אגרות, היטלי פיתוח ודמי הקמה, לרבות קיומם של חובות קודמים. מובהר כי הזוכה ישא בכלל החיובים, האגרות, ההיטלים, דמי הקמה והוצאות הפיתוח מכל מין וסוג שהוא החלים ו/או שיחולו על המתחם/ים נשוא מכרז זה, לרבות חובות עבר לרשות המקומית ותאגיד המים בגין פיתוח שבוצע טרם פרסום מכרז זה, ולרבות כל פיתוח עתידי שיחול בהתאם לדין ולחוקי העזר העירוניים, בכפוף לאמור לעיל. הזוכה לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין האמור לעיל.

5.5.5. בכל מקרה שבו תתקבל דרישה על פי דין מאת הרשות המקומית ו/או תאגיד המים והביוב לתשלום הוצאות פיתוח, דמי הקמה, היטלים ו/או אגרות בגין המתחם מושא המכרז, מתחייב הזוכה לשלם את כלל חיובי הפיתוח מיד עם קבלת דרישה ראשונה לשלמם.

6. הגשת ההצעה, מועד אחרון להגשת הצעות, תקופת ההצעה

6.1. במהלך הגשת ההצעה לתיבת המכרזים המקוונת, יידרש המציע להדפיס "טופס אישור הצעה" לחתום עליו, לאמת החתימה ככל שיידרש לכך ולסרוק את הטופס חתום למערכת המקוונת. יודגש כי הצעה אשר תתקבל ללא טופס אישור הצעה חתום ומאומת כנדרש תיפסל.

6.2. ההצעה תכלול את המסמכים הבאים:

6.2.1. טופס אישור הצעה כאמור במבוא לחוברת המכרז ובתנאי המכרז חתום על ידי כל אחד מיחיד המציע.

6.2.2. צילום תעודת זהות (כולל הספח המצורף לתעודת הזהות) של כל אחד מיחיד המציע ו/או תעודת רישום תאגיד של כל אחד מיחיד המציע.

6.2.3. ערבות בהתאם להוראות סעיף 7 להלן.

6.2.4. תאגיד – אישור מורשי חתימה בהתאם להוראות סעיף 6.7 להלן.

6.2.5. חברה קבלנית סרבנית רישום – ערבות להבטחת רישום בהתאם להוראות סעיף 4.4.1 לעיל.

6.2.6. מיופה כח - יפוי כוח בהתאם להוראות סעיף 6.9 להלן.

6.3. המציע אינו רשאי לשנות בדרך כלשהי את טופס אישור ההצעה ו/או את מסמכי המכרז. כל שינוי בנוסח המקורי של טופס אישור ההצעה ו/או מסמכי המכרז, לרבות הוספה, מחיקה, השמטה, התניה או הסתייגות, יביא לפסילת ההצעה.

6.4. הצעת המציע כפי שהוגשה במערכת המכרזים המקוונת, תהא סופית ובלתי מותנית, והמציע יהא מנוע מכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לביטול העסקה. יובהר כי הצעה או עדכון להצעה או ביטול הצעה אשר לא נמצאה בתיבת המכרזים המקוונת לא תדון.

6.5. המציע יגיש לתיבת המכרזים המקוונת את **המחיר המוצע** עבור הקרקע ללא מע"מ. מובהר לזוכה כי עליו לשלם את התמורה עבור הקרקע, בתוספת מע"מ. בנוסף, יישא הזוכה בתשלום הוצאות הפיתוח, מיסים, דמי הקמה, אגרות והיטלים, הכול כמפורט לעיל בסעיף 5 לחוברת המכרז.

6.6. המציע (לרבות הגשת הצעה משותפת) יגיש הצעה אחת בלבד באמצעות מערכת המכרזים המקוונת. מודגש כי כל הצעה שתוגש במערכת המכרזים המקוונת באמצעות אותה הזדהות בממשל זמין תעדיכן את קודמתה, כלומר מציע אשר הזדהה בממשל זמין והגיש הצעה, אינו יכול להגיש הצעה במערכת המקוונת עבור אדם אחר או הצעה נוספת למגרש אחר, באמצעות אותה ההזדהות שכן ההצעה האחרונה תעדיכן את קודמתה.

6.7. הגשת הצעה על ידי תאגיד:

הצעה למכרז יכול שתוגש על ידי תאגיד בחתימת מורשי החתימה המוסמכים ובצרוף תעודת רישום של התאגיד. יש לצרף אישור ר"ח או עו"ד לפיו החתומים על ההצעה הינם מורשי החתימה של התאגיד המוסמכים לחתום על מסמכי המכרז. את תעודת הרישום, ואישור ר"ח או עו"ד יש להגיש עם ההצעה חתום ומאומת כנדרש.

תאגיד (למעט תאגיד זר) לא יכול להגיש הצעה באמצעות מיופה כוח.

6.8. הגשת הצעה משותפת:

6.8.1. הצעה למכרז יכול שתוגש כהצעה משותפת למספר יחידים/תאגידים (להלן: "**הצעה משותפת**"). בהצעה משותפת, יחתמו מסמכי המכרז בהתאם להוראות המכרז, על ידי כל אחד מיחיד המציע בהצעה המשותפת. בכל מקרה השותפות תהיה בחלקים בלתי מסוימים (מושע).

6.8.2. הוגשה הצעה על ידי מספר יחידים, יצינו היחידים בהצעתם המשותפת את חלקו היחסי של כל יחיד במגרש/ים. ציון חלקי הזכויות יהיה בשבר פשוט. במידה ולא יצוינו החלקים כאמור תעשה ההתקשרות עם כל יחיד המציע בחלקים שווים. יובהר כי לא ניתן יהיה לשנות את חלקי יחיד המציע לאחר המועד האחרון להגשת הצעה למכרז.

6.8.3. הוגשה הצעה משותפת, תיעשה ההתקשרות עם כל יחיד המציע במשותף והתחייבויותיהם בהתאם לתנאי המכרז תהיינה ביחד ולחוד ובערבות הדדית.

6.9. הגשת הצעה באמצעות יפוי כח

6.9.1. הצעה עבור אחר תוגש בצרוף יפוי כח. אם מיופה הכח אינו עו"ד יפוי הכח יהיה נוטריוני.

6.9.2. במקרה שהצעה מוגשת ע"י מספר מציעים יחד יוגש יפוי כח אחד אשר יחתם ע"י כל המציעים או מספר יפויי כח אשר בכל אחד יצוין כי מיופה הכח מוסמך להגיש הצעה במכרז בשם המציע ובשם מציעים אחרים ביחד ובערבות הדדית. (ניתן לצרף במערכת המקוונת מספר יפויי כח).

6.9.3. מיופה כח יוכל לייצג הצעה אחת בלבד, במידה ומיופה כח ייצג יותר מהצעה אחת תפסלנה כל ההצעות אשר ייוצגו על ידו. בכל מקרה יפוי הכח לא יהיה מותנה בתנאי כלשהו, ולא יתייחס באופן כלשהו לחלק מסוים של המתחמים. בכל מקרה, ישולמו התשלומים במלואם בשובר אחד, ללא פיצול שוברי התשלום.

6.10. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הינו בתאריך 17/08/2026 עד השעה 12:00 בצהריים (להלן: "**מועד אחרון להגשת הצעות**"). עד למועד זה על המציע לסיים את הליך הגשת ההצעה. במועד האחרון להגשת ההצעות תינעל תיבת המכרזים המקוונת באופן אוטומטי.

6.11. כל הצעה תעמוד בתוקפה על כל פרטיה, מרכיביה ונספחיה, ותחייב את המציע, מהמועד בו תוגש לתיבת המכרזים המקוונת, ועד לחתימת הסכם חכירה (להלן: "**תקופת ההצעה**").

6.12. המציע לא יהא רשאי לחזור בו מהצעתו או לתקן הצעתו לאחר המועד האחרון להגשת הצעות. ההצעה הינה הצעה סופית ובלתי מותנית.

6.13. על אף האמור לעיל, מציע אשר שלח באמצעות מערכת המכרזים המקוונת הודעה בדבר ביטול הצעתו (להלן: "**הודעת ביטול**") ו/או הגיש באמצעות מערכת המכרזים המקוונת הצעה מתוקנת המבטלת את הצעתו הקודמת במכרז יראו את ההצעה הקודמת כבטלה. מובהר כי בכל מקרה שבו לא תמצא הודעת ביטול ו/או הצעה מתוקנת בתיבת המכרזים המקוונת במועד האחרון להגשת ההצעות, ההצעה הקודמת תחייב את המציע לכל משך תקופת ההצעה ללא זכות חזרה כאמור לעיל.

6.14. לצורך הגשת הודעת ביטול הצעה, על המציע לבצע את הליך ההזדהות באתר ממשל זמין **באמצעות פרטי זיהוי המשתמש שהוקלדו בעת הגשת ההצעה המקורית**. יש להקיש במערכת המכרזים המקוונת על "טופס ביטול הצעה" ולשגר את הודעת הביטול באמצעות מערכת המכרזים המקוונת עד המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז.

6.15. לצורך הגשת הצעה מתוקנת, על המציע לבצע את הליך ההזדהות באתר ממשל זמין **באמצעות פרטי זיהוי המשתמש שהוקלדו בעת הגשת ההצעה המקורית**, למלא ולהגיש הצעה חדשה במערכת המכרזים המקוונת בצרף טופס אישור הצעה חתום כנדרש עד המועד האחרון להגשת הצעות למכרז.

7. הפקדת ערבויות

7.1. ערבות לקיום הצעה

המציע יצרף להצעה ערבות אוטונומית בלתי מותנית לפקודת רשות מקרקעי ישראל בנוסח המצ"ב לחוברת המכרז לכל הפחות בסכום המפורט בטבלה שבסעיף 1 (להלן ולעיל: "ערבויות" או "ערבות").

הערבות תהיה ערבות דיגיטלית בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות אשר פורסם על ידי החשב הכללי ואשר הונפקה על ידי בנק או חברת ביטוח, אשר הוסמכו על ידי החשב הכללי להנפקת ערבות דיגיטלית בהתאם לתקן. ערבות זו תנוהל בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות ולהוראות תכ"ם 14.4.1 ערבויות דיגיטליות. הערבות תונפק על ידי בנק או חברת ביטוח בהתאם להוראות המפורטות בהוראות תכ"ם 7.3.3 "ערבויות".

ערבות דיגיטלית הינה ערבות אשר ניתנת על ידי גורם שהוסמך על ידי החשב הכללי. להלן קישור לאתר החשב הכללי בו מופיעה רשימת מורשים להנפקת ערבויות דיגיטליות, לרבות גורמים המורשים מול רשות מקרקעי ישראל:

<https://govextra.gov.il/digital-guarantee/homepage>

הערבות תהיה בתוקף לפחות מהמועד האחרון להגשת הצעות במכרז, ולפחות עד ליום 17/01/2027.

▪ נוסח ערבות לקיום ההצעה מצ"ב **כנספח ג'** לחוברת המכרז.

7.2. מספר מזהה של הנערב בערבות/ערבויות יהיה זהה למספר מזהה של המציע. בהצעה משותפת, ניתן לצרף ערבות בה מופיע מספר מזהה של אחד או יותר מיחיד המציע. במידה ומספר מזהה הנערב בערבות לא יהיה זהה למספר מזהה המציע, תפסל ההצעה על הסף.

שם הנערב בערבות/ערבויות יהיה זהה לשם המציע. בהצעה משותפת, ניתן לצרף ערבות בה מופיע שמו של אחד או יותר מיחיד המציע. למען הסר ספק, יובהר כי לא ניתן להשתמש במונח "אחרים" תחת שם המציע.

7.3. בטבלה שלהלן מפורטים הנתונים הנדרשים ביחס להנפקת ערבויות.

הליך	תת הליך	מתחם	סכום בש"ח	תוקף
20022024000000030951	1	ללא ציון מספר מתחם	שדה סכום פתוח להשלמה על ידי הבנק	17/01/2027
20022024000000030951	2	ערבות סרבן	100,000	17/03/2027

7.4. על מגיש ההצעה למסור לגורם מנפיק הערבות הדיגיטלית את מספר הליך ותת הליך של נוסח הערבות המבוקש למתחם בגינו הוא מבקש להגיש הצעה ולפחות בסכום המצוין בטבלה לעיל.

7.5. עם הנפקת הערבויות יימסר למציע על ידי הגורם המנפיק קוד ערבות.

7.6. בעת הגשת ההצעה המקוונת יידרש המציע להזין את קוד הערבות ויתר הפרטים הנדרשים במערכת הגשת ההצעות המקוונת.

7.7. על מגיש ההצעה לפנות בעצמו ולברר מול מנפיק הערבות כי הינו גורם מוסמך כאמור וכי יש בידו להנפיק הערבות בתנאים ובמועד כפי שנקבעו בתנאי המכרז. לא תתקבל כל טענה ו/או תביעה לרבות בגין איחור במועד הפקדת הערבות בשל האמור.

7.8. יובהר כי מציע יוכל להגיש מספר ערבויות לאותו המתחם ובלבד שסכום הערבויות הכולל יהא לפחות הסכום הנקוב בטבלה שבסעיף 1 לעיל לאותו המתחם.

7.9. ערבות שצוין בה מספר מתחם, בגינו הוגשה הערבות, תוכל לשמש לזכייה רק באותו המתחם.

7.10. בסיום תהליך הגשת ההצעה לתיבת המכרזים המקוונת, יקבל המציע אישור על הגשת ההצעה, בציון מספר סימוכין.

7.11. בעת הגשת הצעה מעדכנת על המציע לכלול את פרטי ההצעה בשלמותה, לרבות פרטי הערבות/ערבויות הדיגיטלית וכל המסמכים הנלווים הנדרשים, לכל המתחמים/המגרשים אשר המציע חפץ בהם במכרז זה. בסיום תהליך הגשת הצעה מעדכנת לתיבת המכרזים המקוונת יקבל המציע אישור על הגשת ההצעה בציון מספר סימוכין חדש.

7.12. מציע שלא צירף ערבות/ערבויות להצעתו כאמור לעיל, הצעתו תיפסל.

7.13. הערבות שצורפה להצעה הזוכה תמומש מיד לאחר הזכייה במכרז.

7.14. ערבויות של מציעים שלא זכו יושבו ישירות לגורם המנפיק בסמוך לפרסום תוצאות המכרז.

8. בחירת זוכה במכרז

8.1. ההצעות אשר יוגשו למכרז בהתאם לכללי המכרז ותנאיו ואשר הוגשו באמצעות מערכת המכרזים המקוונת (להלן: "ההצעות הכשרות"), יובאו לדין בפני ועדת המכרזים של הרשות אשר תקבע את ההצעה הזוכה.

8.2. ההצעה שתוכרז כזוכה היא ההצעה בה המחיר המוצע הוא הגבוה ביותר מבין ההצעות הכשרות (להלן ולעיל: "הזוכה"), וזאת בכפוף ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת במכרז זה ו/או סמכות המוקנית לרשות בהתאם להוראות המכרז ו/או על פי דין.

8.3. זכייה במכרז וכל עניין הנגזר מהזכייה, ובכלל זאת מניין הימים להשלמת התחייבויות הזוכה בהתאם לתנאי המכרז, לרבות תנאי התשלום, יספרו ממועד אישור ועדת המכרזים את הזכייה במכרז ((להלן: "המועד הקובע").

8.4. במידה ונמצא כי ישנן שתי הצעות כשרות או יותר, שהינן זהות, תיערך הגרלה דיגיטלית באופן אוטומטי בין מציעים אלה לקביעת הזוכה. המציע לא יבוא בכל טענה או דרישה לרשות בגין ההגרלה הנזכרת.

8.5. על אף האמור בסעיף זה, הרשות תהא רשאית לבטל את המכרז ו/או לשנות את תנאי המכרז בכל עת, כמפורט בסעיף 11 להלן, ואין באמור לעיל בסעיף זה משום התחייבות של הרשות לקבל הצעה כלשהי לרבות את ההצעה בה המחיר המוצע הוא הגבוה ביותר.

8.6. יובהר כי זוכה במכרז לא יהא רשאי להשתתף במכרזים עתידיים אשר יפורסמו על ידי הרשות ו/או החברה המפתחת ו/או מי מטעם, לביצוע עבודות תשתית ו/או עבודות פיתוח במגרשים/מתחמים בתחומי התכנית.

9. תנאים להתקשרות עם הזוכה

9.1. לאחר סגירת המכרז יפורסמו תוצאות המכרז באתר הרשות ובאזור האישי של המציעים. בנוסף, לאחר מועד זה יועלו כלל המסמכים הרלוונטיים, לרבות הודעת אישור העסקה, שוברי התשלום ונוסח הסכם חכירה לחתימה לאזור האישי של המציעים. באחריות המציעים להתעדכן באזור האישי ולפעול לעמידה בתנאי המכרז.

למציע לא תעמוד כל טענה כלפי מסירת מסמכים באמצעות האזור האישי. הרשות לא מתחייבת לשלוח את המסמכים בכל אופן אחר וכל ההתקשרות לרבות חתימה על חוזים יכולה להתבצע באמצעות האזור האישי והמציע לא יבוא בכל טענה או דרישה כלפי הרשות בעניין זה.

יובהר כי ביצוע התשלום וההתקשרות אל מול הרשות תעשה באמצעות האזור האישי. על הזוכה להעלות לאזור האישי את האסמכתאות הנדרשות בהתאם לתנאי המכרז להתקשרות בהסכם וכל פניה תעשה באמצעות האזור האישי.

9.2. עם הזוכה במכרז ייחתם הסכם חכירה בהתקיים התנאים המצטברים הבאים המהווים תנאים יסודיים למימוש הזכייה וכניסה לשלב החוזי:

9.2.1. הזוכה שילם לרשות במועד את מלוא התמורה עבור הקרקע בתוספת מע"מ והודיע על כך לרשות.

9.2.2. הזוכה שילם במועד את התשלום עבור סה"כ הוצאות הפיתוח לרשות.

9.2.3. הזוכה המציא (מסר) לרשות הסכם חכירה חתום על ידו תוך 90 ימים ממועד אישור ועדת המכרזים.

9.2.4. הזוכה חתם על הסכם פיתוח התשתיות (ככל שנדרש במכרז זה), הסדיר את התחייבויותיו (לרבות הנפקת ערבות לאי גרימת נזקים) מול החברה המפתחת, והמציא לרשות אישור מהחברה המפתחת על הסדרת התחייבויותיו במסגרת המועדים שנקבעו בתנאי המכרז.

9.3. התנאים להתקשרות שלעיל הינם תנאים יסודיים למימוש הזכייה במכרז זה והם יחולו על אף האמור בכל מקום אחר במסמכי המכרז, לרבות בנוסח החוזים שבמסמכי המכרז. במקרה של איחור כלשהו במועדים האמורים בתנאים אלו, תהיה הזכייה במכרז בטלה ומבוטלת ולא יחתם עם הזוכה הסכם חכירה (שרק לאחר חתימתו מתחילה עם הזוכה ההתקשרות החוזית מול רמ"י). במידה ולא ימולאו תנאים אלו - תפקע זכותו של הזוכה לקבל את המתחם.

9.4. בכל מקרה שבו לא יקיים הזוכה את התנאים המפורטים לעיל, יחשב הדבר כהפרת התחייבות הזוכה על פי תנאי המכרז, זכייתו תבוטל לאלתר, ויחולו הוראות סעיף 10 להלן בדבר חילוט הערבות וסעדים נוספים.

9.5. על אף האמור לעיל, במקרה בו הזוכה עמד בכל התחייבויותיו על פי תנאי המכרז, אולם איחר במספר בודד של ימים (שבכל מקרה לא יעלה על שבעה ימי עבודה) בהמצאת הסכם פיתוח התשתיות חתום במועד ו/או ערבות לאי גרימת נזקים במועד, תשקול רמ"י לאפשר לזוכה לרפא את הפגם. מכל מקום יובהר כי רמ"י אינה מחוייבת לאפשר את תיקון הפגם, והדבר נתון לשיקול דעתה הרחב. עוד יובהר כי המצאת ערבויות מכל סוג שהוא במועד מהווה תנאי יסודי, גם אם המדובר בנספח להסכם, וכל איחור בהמצאתן יהווה פגם שלא ניתן לרפא ויביא לביטול הזכייה. בכפוף לאמור לעיל, ייחתם עם הזוכה במכרז הסכם חכירה בנוסח המצ"ב לחוברת המכרז.

9.6. יובהר, כי הרשות תחתום על הסכם אחד משותף עם כל המציעים המפורטים בטופס ההצעה ורק איתם. (לדוגמא: אם בכוונת בעל ואישה לחתום במשותף על הסכם עם הרשות, עליהם לכלול את פרטי שניהם וחתימותיהם בטופס זה).

9.7. על אף האמור, ככל שיוקם ע"י המציע (לרבות יחיד המציע / מציעים) תאגיד חדש לאחר המועד בו החליטה ועדת המכרזים על זוכה במכרז, תחתום הרשות עם התאגיד החדש שהוקם (במקום המציע שזכה), ככל והתקיימו התנאים (המצטברים) הבאים:

9.7.1. המציע (לרבות יחיד המציע / מציעים) ציינו במפורש במערכת המכרזים המקוונת בטופס ההצעה למכרז כי בכוונת המציע להקים תאגיד בעקבות הזכייה.

9.7.2. קיימת זהות מלאה בין זהות המציעים וחלקם היחסי בזכויות על פי ההצעה ובין זהותם וחלקם היחסי בזכויות בתאגיד שיוקם.

9.7.3. המציע המציא לרשות "אישור לרישום בפנקס המקרקעין" לפני המועד האחרון בו עליו להמציא לרשות הסכם חכירה החתום על ידו (סעיף 9.2.3 לעיל). לעניין "אישור לרישום בפנקס המקרקעין": על המציע להמציא 2 אישורים, האחד בו יופיע המוכר: רמ"י והרוכש: שם המציע שזכה במכרז; השני, בו יופיע המוכר: המציע שזכה במכרז והרוכש: התאגיד החדש שהוקם. יושם אל לב, כי ככל שהאישור מותנה, יש להמציא אישור לאחר תשלום.

9.8. חוברת המכרז על כל מסמכיה ונספחיה מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי ההסכם כאמור.

10. הפרות וסעדים

10.1. ידוע למציע/זוכה כי אם תתקיים אחת מהעילות הקבועות בתקנה 16 ב(ב) לתקנות חובת המכרזים כאמור להלן, ככלל ועדת המכרזים תחלט את מלוא הערבות לקיום הצעה (עד לסכום גובה הערבות לקיום הצעה המופיע בטבלה שבסעיף 1) והמציע/זוכה רשאי יהיה להגיש בכתב את טענותיו כנגד חילוט הערבות כולה או חלקה, לא יאוחר מ-30 יום מיום ביטול העסקה/זכייה.

תקנה 16 ב(ב): "ועדת המכרזים תהיה רשאית להורות על חילוט ערבות מכרז של מציע, כולה או חלקה, אחרי שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, אם התקיים בו אחד מאלה:

10.1.1. הוא נהג במהלך המכרז בערמה, בתכסיסנות או בחוסר ניקיון כפיים;

10.1.2. הוא מסר לוועדת המכרזים מידע מטעה או מידע מהותי בלתי מדויק;

10.1.3. הוא חזר בו מההצעה שהגיש למכרז לאחר חלוף המועד האחרון להגשת ההצעות במכרז;

10.1.4. אחרי שנבחר כזוכה במכרז הוא לא פעל לפי ההוראות הקבועות במכרז שהן תנאי מוקדם ליצירת ההתקשרות של הגוף הציבורי עם הזוכה במכרז.

10.2. אין בחילוט הערבות לקיום ההצעה כאמור לעיל, כדי למצות ו/או לגרוע מכל סעד וזכות אחרים המוקנים לרשות על פי דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור תהא הרשות רשאית לתבוע ביצוע בעין ואכיפה של התחייבויות הזוכה ו/או לתבוע מהמציע פיצויים גבוהים יותר בגין הנזקים שנגרמו או יגרמו לרשות, ו/או לחלט כל כספים אחרים אשר שולמו או ישולמו ע"י המציע.

10.3. בכל מקרה של הפרת התחייבויות הזוכה כמפורט לעיל, תהא הרשות רשאית לראות את ההצעה כבטלה מעיקרה, ולבטל את ההסכמים אשר נחתמו עם המציע. הרשות תהא חופשית ורשאית לעשות במגרש/ים או לגביו כל פעולה ו/או ולהתקשר עם כל אדם כפי שימצא לנכון.

11. שינוי תנאי המכרז, הארכת מועדים, ביטול המכרז

11.1. שינוי תנאי המכרז

11.1.1. הרשות תהא רשאית בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לשנות כל תנאי מתנאי המכרז (להלן: "שינוי תנאי המכרז"). החלטת הרשות על שינוי תנאי המכרז יכול שתיעשה עד למועד האחרון להגשת הצעות. הודעת השינוי אשר פורסמה באתר האינטרנט של הרשות, תהווה חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז וממסמכיו ותחייב את המציע.

11.1.2. הרשות תודיע על השינוי בתנאי המכרז באמצעות אתר האינטרנט.

11.1.3. באחריותו הבלעדית של המציע לעקוב אחר הודעות הרשות בקשר לשינוי תנאי המכרז אשר יפורסמו כאמור לעיל ולפעול בהתאם להם. המציע/הזוכה לא יבוא בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לאי ידיעה על שינוי תנאי המכרז.

11.2. הארכת מועדים

11.2.1. מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 10 לעיל ובכפוף לאמור בו, רשאית הרשות לדחות כל אחד מהמועדים הקבועים בתנאי המכרז, לרבות המועד האחרון להגשת הצעות, ככל שתימצא לנכון, ואף מספר פעמים, על פי שיקול דעתה הבלעדי. אין באמור לעיל משום חובה כלשהי על רשות לדחות את המועד האחרון להגשת הצעות על פי בקשת מציע זה או אחר, מכל סיבה שהיא.

11.2.2. המציע לא יבוא בטענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי כנגד הרשות במקרה של שינוי בתנאי המכרז ו/או הארכת מועדים כאמור לעיל.

11.3. ביטול/הקפאת המכרז

מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 10 לעיל ובכפוף לאמור בו, הרשות תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל/להקפיא את המכרז בכל עת, ולמציע או לזוכה לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כספיות או אחרות בגין כך.

12. תנאים להכרזה על מציע שני כזוכה במכרז

12.1. במידה והזוכה המקורי במכרז לא יעמוד בתנאי זכייתו והעסקה עימו תבוטל, תדון הרשות בבקשה להכריז על המציע בעל ההצעה השנייה בגובהה (להלן: "מציע מס' 2") כזוכה במכרז, זאת בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:

12.1.1. לא יאחר מ- 90 יום מתאריך אישור ועדת המכרזים על הזוכה המקורי במכרז, הגיש מציע מס' 2 בקשה בכתב לרשות ובה הוא מבקש כי יוכרז כזוכה במכרז.

12.1.2. למען הסר ספק, מובהר כי הרשות לא תודיע למציע מס' 2 באם הזוכה במכרז לא עמד בתנאי הצעתו וזכייתו בוטלה. פניית מציע מס' 2 לרשות כאמור לעיל הינה באחריותו בלבד.

12.1.3. מציע מס' 2 יידרש לשלם לרשות את התשלום שנערך על פי התחשיב להלן.

12.2. להלן אופן עריכת התחשיב של הסכום שיידרש מציע מס' 2 לשלם:

12.2.1. שומת שמאי ממשלתי תוכלל ב- 91% או 51% או 31% , בהתאם לזכות החכירה או באזור העדיפות הלאומית בו מצוי המתחם המתחם או 100% במקרים של שיווק במכרז וכאשר המתחם אינו מצוי באזור עדיפות לאומית א' או ב', וזה יהיה הסכום אליו תשווה הצעת הזוכה המקורי במכרז.

12.2.2. כאשר הצעת הזוכה המקורי במכרז גבוהה משומת השמאי הממשלתי (כפי שחושבה לעיל): תסכים הרשות לדון בבקשה להכריז על מציע מס' 2 כזוכה במכרז, במידה והוא יסכים להעלות הצעתו לתשלום באופן שתעמוד על שווי הצעת הזוכה המקורי במכרז מוכפל ב- 90% , או על שומת השמאי למכרז כפי שחושבה לעיל , או על המחיר שהציע מציע מס' 2 במכרז, הגבוה מבין שלושת הסכומים.

12.2.3. כאשר הצעת הזוכה המקורי במכרז נמוכה משומת השמאי הממשלתי (כפי שחושבה לעיל): תסכים הרשות לדון בבקשה להכריז על מציע מס' 2 כזוכה במכרז במידה והוא יסכים להעלות הצעתו לתשלום באופן שתעמוד על 90% מהצעת הזוכה המקורי במכרז או על המחיר שהציע מציע מס' 2 במכרז, הגבוה מבניהם.

12.3. הסכום לתשלום שרמ"י יחשב יכלול תוספות כלהלן:

12.3.1. תוספת הצמדה למדד הצרכן ממדד הבסיס (המדד הידוע במועד ההכרזה על הזוכה המקורי), ועד למדד הידוע במועד ההכרזה על מציע מס' 2 כזוכה, יובהר כי אם המדד הידוע בעת ההכרזה על מציע מס' 2 כזוכה, יהיה נמוך ממדד הבסיס יישאר הסכום ללא שינוי.

12.3.2. על הסכום שיתקבל מהאמור בסעיף 12.2 תחושב תוספת ריבית על מספר הימים מתאריך החלטת ועדת המכרזים על הזוכה המקורי במכרז ועד לתאריך החלטת ועדת המכרזים המכריזה על מציע מס' 2 כזוכה במכרז. שיעור הריבית יהיה זה הנקוב בחוק פסיקת ריבית והצמדה, הידוע במועד עריכת החישוב.

12.4. החליטה ועדת מכרזים להכריז על מס' 2 כזוכה במכרז, יהיה עליו להשלים יתר הפעולות והתשלומים הנדרשים בהתאם להוראות חוברת המכרז ובכפוף למכתב ההכרזה של הוועדה על מציע מס' 2 כזוכה במכרז. יודגש כי כל תנאי חוברת המכרז יחולו במלואם על מציע מס' 2, מלבד השינויים המחויבים כאמור להלן.

12.5. תנאי התשלום בגין התמורה עבור הקרקע, הוצאות הפיתוח, הוצאות הפיתוח הנוספות, לרבות לוחות הזמנים, יהיו זהים לאלה המפורטים בתנאי המכרז לעיל, אך התאריך הקובע לתשלום ולכל פעולה אחרת הנדרשת בהתאם לתנאי המכרז, יחול ממועד אישור ועדת המכרזים על מציע מס' 2 כזוכה במכרז.

נספח א'

נוסח הסכם חכירה

הסכם חכירה ישירה (בתוקף): חכירה ישירה במכרז פומבי עם זכויות עתידיות (מהוון) (בתוקף, גרסה-361)

מספר חוזה: _____
מספר חשבון: _____
מספר תיק ישי: _____

הסכם חכירה

מהוון

שנערך ונחתם ביום _____ לחודש _____ שנת _____
ביום _____ לחודש _____ שנת _____
בין

רשות מקרקעי ישראל המנהלת את קרקעות מדינת ישראל, רשות הפיתוח, וקרן קיימת לישראל (שתיקרא להלן "המחכירה"), שכתובתה
לצורך הסכם זה היא" _____

מצד אחד;

לבין

מספר זיהוי/תאגיד: _____ החלק _____
בנכס: _____/_____

כולם יחד וכל אחד מהם לחוד (להלן - "החוכר"), שכתובתו לצורך הסכם זה היא _____

מצד שני;

מבוא

המבוא להסכם זה והמסמכים המצורפים לו מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי החכירה וביחד איתם מהווה את הסכם החכירה.

תנאי החכירה הנ"ל פורסמו בילקוט פרסומים מס' 4818 ביום 4/11/1999.

ה ו א י ל ו מדינת ישראל/רשות הפיתוח/הקרן הקיימת לישראל היא הבעלים של המקרקעין המפורטים להלן במבוא זה (להלן - "המוחכר")
;

ו ה ו א י ל והחוכר מצהיר בזה כי לא חלה עליו מגבלה באשר להתקשרותו עם המחכירה בהסכם זה לפי הוראות סעיף 19(א)(3) של
הסכם חכירה זה וכי ידוע לו שרק בתנאי מוקדם ויסודי זה מוכנה המחכירה להתקשר עמו על-פי הסכם חכירה זה;

"המוחכר": המגרש המתואר בתרשים הרצוף בזה שהוכן ע"י המחכירה ואשר פרטיו הם:

המקום: _____

השטח: _____ מ"ר בערך

גוש: _____:

חלקות:

_____ - _____ (_____)

לפי תוכנית מפורטת מס

מגרש(ים):

חלק _____

"יום אשור העסקה": התאריך שבו אושרה העסקה מושא הסכם זה על-ידי הנהלת המחכירה.

"תקופת החכירה": _____ שנים, החל מיום אשור העסקה דהיינו מ – _____ ועד – _____

"תקופת חכירה נוספת": _____ שנים החל מתום תקופת החכירה.

"מטרת ההקצאה": _____ .

"קיבולת הבניה": על פי תכנית תקפה החלה על המוכר במועד חתימת הסכם זה.

סה"כ מספר יחידות דיור: _____

"התמורה": ש"ח, נכון ליום אשור העסקה.

מבלי לגרוע מתנאים אחרים שנקבעו בהסכם זה, בניה מעבר לקיבולת הבניה כמוגדר לעיל, תהיה כפופה לתכנית מאושרת, החלה על המוכר וטעונה הסכמת המחכירה.

לא תידרש תמורה נוספת תמורת הסכמת המחכירה לבניה מעבר לקיבולת הבניה כמוגדר לעיל.

החוכר לא יהיה זכאי להשבה של כל חלק מדמי החכירה, אף אם בפועל, לא נבנתה קיבולת הבניה בגינה שולם.

החוכר ימציא למחכירה במעמד חתימת ההסכם, אישור על הפקדת התמורה במלואה לזכות המחכירה.

יום אשור העסקה ייחשב כתחילת תקופת החכירה לכל דבר ועניין, לרבות המועדים על פי הסכם זה, וכן לעניין החזקה, האחריות בעד נזקים, והתשלום עבור מיסים, תשלומי חובה והוצאות פיתוח.

"חייבים/זיכויים נוספים בהסכם":

בסך _____ ש"ח ליום _____

"הערך היסודי של המגרש": _____ ש"ח (_____) ליום אשור העסקה האמור לעיל.

"המדד היסודי": מדד המחירים לצרכן האחרון שהיה ידוע ביום אשור העסקה האמור לעיל.

"הייעוד":

לפי תוכנית: _____

מגרש: _____ הייעוד: _____

"המועד להשלמת הבניה": לא יאוחר מ _____ .

והוא יל ואם החוכר הוא יותר מאדם או מתאגיד אחד, התחייבויותיהם של האנשים או התאגידים המהווים את החוכר תהיינה ביחד ולחוד ואילו זכויותיהם על-פי הסכם זה תהיינה רק ביחד;

והוא יל והמחכירה מעמידה בזה את המוכר לרשות החוכר, והחוכר מקבל בזה את המוכר לרשותו, לשם פיתוחו ובניית המבנים בהתאם לאמור לעיל ובהתאם לתכניות שתאושרנה על ידי המחכירה וע"י מוסדות התכנון.

והוא יל ובנוסף לתנאי הסכם החכירה שלהלן יחולו התנאים המיוחדים הבאים:

הצהרות והתחייבויות החוכר

1. התמורה

(א) תמורת התחייבויות המחכירה ישלם החוכר למחכירה את התמורה כהגדרתה במבוא זה.

(ב) כן ישלם החוכר למחכירה את "החייבים הנוספים", כהגדרתם במבוא זה, אם פורטו תשלומים כנ"ל.

(ג) החוכר ימציא למחכירה במעמד חתימת ההסכם אישור על הפקדתם לזכות המחכירה של הסכומים אותם נדרש לשלם, כמפורט בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) לעיל.

2. החוכר מתחייב כי עד לרישום זכויות ע"ש צדדים שלישיים שיבנה עבורם, במידה ויבנה, מבנים או דירות על המוכר (להלן: "רוכשי היחידות") בלשכת רישום המקרקעין, יהיה הוא האחראי הבלעדי לכל הפעולות המשפטיות הנדרשות והכרוכות בטיפול ברוכשי היחידות, לרבות העברת זכויות, רישום עיקולים, מתן התחייבויות לרישום משכנתא, רישום משכנתאות לטובת רוכשי היחידות, בדיקת אישורי מיסים ורישום זכויותיהם של רוכשי היחידות בלשכת רישום המקרקעין.

במידה והמוכר נרשם כיחידת רישום נפרדת, מצהיר החוכר, כי ידוע לו שניתן לרשום את זכות החכירה במוכר על שמו בלשכת רישום המקרקעין, ולפיכך ממועד חתימת הרשות על המסמכים הדרושים לצורך רישום זכות החכירה על שמו, בלשכת רישום המקרקעין, תהא הרשות פטורה מלתת לחוכר ו/או לרוכשי היחידות ממנו כל שרות בגין המוכר ו/או הזכויות בו, לרבות התחייבות לרישום משכנתא.

3. החוכר מתחייב להכין ולהגיש למחכירה לאישורה את תוכניות הבניה של המבנים שהוא מבקש לבנות על המוכר, מפת מדידה של המוכר ערוכה על-ידי מודד מוסמך וכל מסמך אחר שיידרש לצורך הבניה האמורה (להלן: "תכניות הבניה").

4. החוכר מתחייב להגיש לרשויות התכנון המוסמכות רק את תכניות הבניה שאושרו על ידי המחכירה ולעשות את כל הנדרש לקבלת היתר בניה כדין מרשויות התכנון המוסמכות - והכל מיד עם קבלת אישור המחכירה לתכניות הבניה.

5. החוכר מתחייב לסיים בניית המבנים כדי אפשרות איכלוסם ו/או הפעלתם ו/או שימוש בהם בהתאם למטרת ההקצאה עד המועד להשלמת הבניה (_____).

6. במידה והמוכר טרם נרשם כיחידת רישום נפרדת, החוכר מתחייב להכין ולסיים עד המועד להשלמת הבניה (_____) את כל הפעולות הדרושות לשם רישום המגרש כיחידת רישום נפרדת ולבצע לשם כך על חשבונו כל פעולה שתידרש, לרבות: פרצלציה, מדידה, הכנת מפות, איחוד, חלוקה, חלוקה מחדש, הפרדה וכיו"ב, וכן לרשום את המגרש בלשכת רישום המקרקעין כיחידת רישום נפרדת עד למועד זה.

המחכירה תהיה רשאית להודיע לחוכר, מראש ובכתב, כי בכוונת המחכירה לבצע את הפעולות האמורות, או איזו מהן, במקום החוכר ובמקרה זה תהיה המחכירה רשאית לבצע את כל הפעולות האמורות, כולן או חלקן, בעצמה ועל חשבון החוכר, והחוכר מתחייב לשלם למחכירה כל הוצאה שתוציא המחכירה לשם ביצוע הפעולות האמורות, לפי חשבון שיוגש לו, תוך 30 יום מתאריך הגשת החשבון.

החוכר מתחייב כי לאחר רישום המקרקעין כיחידת רישום נפרדת, החוכר ירשום את זכויות החכירה שלו במקרקעין בהתאם לאמור בהסכם זה.

במידה והמוכר נרשם כיחידת רישום נפרדת, ירשום החוכר את זכויות החכירה שלו במקרקעין בהתאם לאמור בהסכם זה מיד ולא יאוחר מ- 60 יום לאחר חתימת ההסכם על ידי הרשות.

7. החוכר מתחייב להכין ולסיים את כל הפעולות הדרושות לשם רישום המבנים כבית משותף או בתים משותפים לפי חוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 עד המועד להשלמת הבניה או עד 9 חודשים ממועד רישום הפרצלציה, מקום שנעשתה ע"י הרשות, ולבצע לשם כך, על חשבון, כל פעולה שתדרש, לרבות הכנת תשריטים, צווי רישום, תקנונים וכיו"ב, וכן לרשום את המבנים כבית משותף או כבתים משותפים עד למועד האמור.

המחכירה תהיה רשאית להודיע לחוכר, מראש ובכתב, כי בכוונת המחכירה לבצע את הפעולות האמורות, או איזו מהן, במקום החוכר ובמקרה זה תהיה המחכירה רשאית לבצע את הפעולות האמורות, כולן או חלקן בעצמה ועל חשבון החוכר, והחוכר מתחייב לשלם למחכירה כל הוצאה שתוציא המחכירה לשם ביצוע הפעולות האמורות, לפי חשבון שיוגש לו, תוך 30 יום מתאריך הגשת החשבון.

במקרה זה מתחייב החוכר למסור למחכירה כל מסמך שידרש לצורך ביצוע הפעולות האמורות ע"י המחכירה. עד מועד רישום הבית כבית משותף, לא תאפשר המחכירה העברת זכויות בדרך של חכירה משותפת (מושע) לפיה יהיו החוכר ורוכשי היחידות חוכרים במשותף מאת המחכירה.

במוחכר שיעודו לבניה נמוכה עצמית למגורים עד 4 יח"ד (כולל), תותר העברת זכויות כאמור, אף בטרם רישום הבית המשותף, ובלבד שהחוכר אינו תאגיד מכל סוג שהוא וזאת מבלי לגרוע מכלל התחייבויות החוכר על פי הסכם זה.

בכפוף לרישום זכויותיו של החוכר בלשכת רישום המקרקעין, תאפשר המחכירה והינה נותנת בזאת את הסכמתה, לרישום הערות בפנקסי המקרקעין בגין העברת זכויות לרוכשי היחידות.

8. החוכר מתחייב להופיע במשרדי המחכירה ו/או בכל מקום אחר, בהתאם לצורך, במועד שיתואם עם המחכירה מראש, ולחתום על כל מסמך, שטר, תעודה וכד', כפי שידרש לשם ביצוע רישום החכירה בגין המגרש והמבנים שהוקמו עליו ו/או כל יחידה בבית משותף, שנרשם כאמור לעיל, לפי המקרה. לא תואם מועד כאמור על-ידי החוכר, מתחייב החוכר להופיע בכל מועד שייקבע ויודע לו על-ידי המחכירה.

במידה והמוחכר נרשם כיחידת רישום נפרדת, יחתום החוכר במעמד חתימת הסכם זה גם על שטר חכירה, וכן על כל מסמך, שטר, תעודה וכדוי אחרים, כפי שידרש, לשם ביצוע רישום זכויותיו בגין המקרקעין. החוכר מתחייב לרשום את זכויות עפ"י שטר החכירה בלשכת רישום המקרקעין לא יאוחר מ - 60 יום מיום חתימת ההסכם.

9. המוחכר מכח הסכם זה הינו המרחב שמעל שטח פני הקרקע, אלא אם כן הוקנו לחוכר במפורש זכויות במרחב שמתחת לשטח פני הקרקע. האמור בסעיף זה אינו בא לגרוע מזכויות שהוענקו לחוכר בתכנית תקפה ובכלל זה אישור לבניית מרתף.

10. הפרה יסודית

בנוסף לאמור בסעיף 19 לתנאי החכירה, הפרת הוראה כלשהי מהוראות סעיפים 2, 5, 6, 7, 8 למבוא זה, תחשב להפרה יסודית של הסכם זה ומבלי לגרוע מהאמור בתנאי החכירה רשאית המחכירה לבטל הסכם זה בשל הפרה כאמור.

לעניין האמור בסעיף 5 רשאי המחכיר לתת הסכמתו להארכת מועדים וזאת בתנאים שיקבע.

11. אי-התאמה ופינוי מחזיקים

(א) החוכר מצהיר בזה כי ראה את המוחכר, בדק את מצבו הפיזי והמשפטי, ומצא אותם מתאימים לכל צרכיו למטרת ביצוע ההסכם.

(ב) מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אם ימצאו על המגרש מחזיקים אשר נמצאו במגרש עד מועד אישור העסקה :

(1) לא יחולו על המחכירה חובת פינויים של המחזיקים ו/או הוצאות הפינוי, בכל צורה שהיא

(2) הימצאות מחזיקים במגרש, כאמור, לא תשמש עילה ו/או הצדקה לאי-מילוי הוראה כלשהי של ההסכם על-ידי החוכר ובפרט על חובתו לעמוד בלוח הזמנים שבהסכם זה

(3) החוכר יהיה רשאי, לא יאוחר משלושה חודשים אחרי תאריך חתימתו של הסכם זה, להודיע למחכירה כי בשל הימצאותם של מחזיקים במגרש הוא מעוניין בביטול ההסכם. במקרה זה, ובכפוף לאישור המחכירה את עובדת הימצאותם של מחזיקים כאמור, תהיה המחכירה מוכנה להסכים לביטול ההסכם ללא חיוב בחוכר בפיצויים מוסכמים. על הביטול יחולו הוראות סעיפים 19 (ב) ו19 (ג) לתנאי החכירה, בשינויים המחויבים.

12. ריבית והצמדה על פיגורים בתשלום

(א) כל תשלום שהחוכר חייב למחכירה עפ"י הסכם זה ואשר לא ישולם על ידו במועדו ישא הפרשי הצמדה ו/או ריבית שיחושבו עד ליום התשלום בפועל ויהיו בשעורים אשר יהיו מקובלים במחכירה בעת התשלום לגבי פיגורים בתשלום, זאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של המחכירה לפי ההסכם או על-פי כל דין.

(ב) כל תשלום שישולם על-ידי החוכר ייזקף לפי הסדר הבא: הוצאות הגביה, הריבית, הפרשי ההצמדה ולבסוף הקרן.

13. תשלום הוצאות פיתוח

החוכר מתחייב לשאת בכל הוצאות הפיתוח, בין שאלה חלות על המוכר או בגינו או בגין השימוש בו במועד חתימת הסכם זה, בין לפני הסכם זה או אחרי מועד חתימת הסכם זה, בין ששולמו על-ידי המחכירה לפני מועד חתימת הסכם זה ובין שלא שולמו על ידו. החוכר מתחייב לשלם את הוצאות הפיתוח על-פי דרישתה של המחכירה ו/או של הגורם המוסמך מטעמה לדרוש את תשלומן ו/או על פי דרישתו של הגורם שהוציא את הוצאות הפיתוח.

החוכר מתחייב להחזיר למחכירה, לפי דרישה, כל תשלום ששולם על ידי המחכירה עבור הוצאות הפיתוח, וזאת תוך 30 יום מתאריך דרישתה של המחכירה.

בסעיף זה "הוצאות פיתוח" - הוצאות ו/או היטלים ו/או אגרות מכל סוג שהוא בגין פיתוח מערכות תשתית ו/או תשתית - על ו/או כל תשתית אחרת המהוות תנאי לפיתוח המוכר או לבנייה בו, לרבות פריצת דרכי גישה למוכר, תיעול, סלילת כבישים ומדרכות, תאורה, מים, ביוב וכיו"ב.

14.

מבלי לגרוע מתנאים אחרים שנקבעו בהסכם זה, בניה מעבר לקיבולת הבניה כמוגדרת בהסכם זה וכל שינוי אחר טעונה הסכמת המחכירה מראש ובכתב ותהיה כפופה לתכנית מאושרת החלה על המוכר ולקבלת היתר כדין.

על אף האמור בסעיפים 9(ג) לתנאי החכירה, לא תתנה המחכירה את הסכמתה לשינוי יעוד, שינוי בקיבולת הבניה, בנייה נוספת, פיצול בתשלום כספי.

אם יידרש היטל השבחה, תחול החבות במלואה על החוכר ללא זכות השבה מאת המחכירה למרות האמור בכל דין.

החוכר לא יהיה זכאי להשבה של כל חלק מדמי החכירה אף אם בפועל לא נבנתה קיבולת הבניה בגינה שולמו דמי החכירה.

15. ידוע לחוכר כי כל ההוצאות ו/או התשלומים הכרוכים בביצוע הפעולות ו/או הרישום עפ"י הסכם זה יחולו עליו בלבד.

16. תנאים מיוחדים:

העברת זכויות מותנית בהסכמת רשות מקרקעי ישראל מראש ובכתב וכפופה להחלטות ונהלי רמ"י ובכלל זה סעיף 5.4.8 לקובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל או כל תיקון שיבוא במקומו.

על אף האמור בסעיף 14(ד) לתנאי החכירה, המחכירה לא תתנה את הסכמתה להעברת זכויות בתשלום "דמי הסכמה" כהגדרתו בסעיף 1 לקובץ החלטות המועצה.

מבלי לגרוע מתנאים אחרים שנקבעו בהסכם זה, בניה מעבר לקיבולת הבניה כמוגדר לעיל תהיה כפופה לתכנית מאושרת החלה על המגרש וטעונה הסכמת המחכירה. לא תידרש תמורה נוספת תמורת הסכמת המחכירה. החוכר לא יהיה זכאי להשבה של כל חלק מדמי החכירה אף אם בפועל לא נבנתה קיבולת הבניה בגינה שולמו.

החוכר מתחייב להמנע מלנקוט אפליה פסולה בעת שיווק יחידות דיור, והוא מצהיר בזאת כי הוא יודע, שאם יפר התחייבות זו, המחכיר יהא רשאי, מבלי לפגוע מכל סעד אחר העומד לזכותו על פי דין, לבטל הסכם זה ו/או לדרוש ולקבל ממנו פיצויים מוסכמים בשיעור של 15% מהערך היסודי של המגרש בצירוף הפרשי הצמדה בין המדד היסודי למדד המחירים לצרכן האחרון שיהיה ידוע במועד התשלום, ולא יהיו לו כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי המחכיר במקרה כזה.

17. במקרה של סתירה בין התנאים המיוחדים המפורטים לעיל לבין תנאי החכירה, יגבר האמור בתנאים המיוחדים.

ולראיה באו הצדדים על החתום :

החוכר :

שם : _____ מספר זהות : _____ חתימה : _____

המחכירה :

המאשר :

אני החתום מטה מאשר כי זיהיתי את החוכר הנ"ל לפי מסמכי הזיהוי שהוצגו בפני וכי החוכר חתם על הסכם זה בנוכחותי.

שם _____ תואר המשרה _____ חתימת המאשר _____

נספח ב'

חוק מקרקעי ישראל

חוק מקרקעי ישראל, תש"ך-1960*

הגדרות

1. בחוק זה –

"מקרקעי ישראל" – כמשמעותו בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל (להלן – חוק-היסוד);

"קרקע עירונית" – קרקע שייעודה לפי תכנית שניתן להוציא מכוחה היתר בנייה לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, הוא למגורים או לתעסוקה; "תעסוקה" – תעשייה, מלאכה, משרדים, מסחר, תיירות או מלונאות, למעט חקלאות או גידול בעלי חיים.

היתר העברת בעלות

2. ואלה סוגי העסקאות שסעיף 1 לחוק היסוד לא יחול עליהן:

(1) פעולות רשות הפיתוח לפי חוק רכישת מקרקעים (אישור פעולות ופיצויים), תשי"ג-1953;

(2) העברת בעלות במקרקעי ישראל, לפי כללים שייקבעו בתקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לנפקדים הנמצאים בישראל או ליורשיהם הנמצאים בישראל, תמורת מקרקעין שהוקנו לאפוטרופוס לנכסי נפקדים מכוח חוק נכסי נפקדים, תשי"ו-1950;

(3) העברת בעלות במקרקעי ישראל למילוי התחייבות שנתחייבו בה כדין או חבות שנוצרה כדין לגבי אותם מקרקעין לפני תחילת חוק היסוד;

(4) העברת בעלות במקרקעי ישראל תוך חליפין במקרקעין שאינם מקרקעי ישראל או כפיצוי בעד מקרקעין כאלה שהופקעו על פי חוק, ובלבד שלא תוחלף קרקע חקלאית בקרקע עירונית אלא בנסיבות מיוחדות ובאישור שר החקלאות;

(5) העברת בעלות במקרקעי ישראל במידה שיש בכך צורך ליישר גבולות או להשלים נחלאות, ובלבד ששטח המקרקעין לא יעלה על מאה דונם כל פעם; היתה ההעברה ללא תמורה, טעונה היא אישור ועדת הכספים של הכנסת;

(6) העברת בעלות במקרקעי ישראל בין המדינה, רשות הפיתוח והקרן הקימת לישראל לבין עצמם; ואולם העברת בעלות במקרקעי המדינה או במקרקעי רשות הפיתוח לקרן הקימת לישראל בשטח מקרקעין העולה על 16 דונם טעונה אישור ועדת הכלכלה של הכנסת;

(7) העברת בעלות במקרקעי המדינה או במקרקעי רשות הפיתוח שהם קרקע עירונית, ובלבד ששטח כל ההעברות מכוח פסקה זו יחד לא יעלה על 400 אלף דונם – בתקופה שמיום י"ב באלול התשס"ט (1 בספטמבר 2009) עד יום ה' בעלול התשע"ד (31 באוגוסט 2014) (בפסקה זו – התקופה הראשונה), ו-400 אלף דונם נוספים למשך חמש שנים מתום התקופה הראשונה;

ובלבד שהעברת בעלות במקרקעי הקרן הקימת לישראל לא תיעשה אלא באישורה.

הגבלה על הקניה או העברה של זכויות במקרקעין לזרים

2א. (א) בסעיף זה –

"זכויות במקרקעין" – זכות בעלות, או זכות שכירות לתקופות שבמצטבר עולות על חמש שנים או שיש עמה ברירה להאריך את תקופתה לתקופה כוללת העולה על חמש שנים, לרבות זכות על פי התחייבות להקנות או העביר בעלות או שכירות לתקופה כאמור; "זר" – כל אחד מאלה:

- (1) יחיד שאינו אחד מאלה:
 - (א) אזרח ישראלי או תושב ישראל;
 - (ב) מי שזכאי לעלות לישראל לפי חוק השבות, התש"י-1950;
 - (2) תאגיד שהשליטה בו בידי יחיד אחד או יותר, שאינו אחד מהמנויים בפסקה (1);
 - (3) מי שפועל בעבור יחיד או תאגיד כאמור בפסקאות (1) או (2);
- "חוק רשות מקרקעי ישראל" – חוק רשות מקרקעי ישראל, התש"ך-1960;
- "יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל" – כמשמעותו בחוק רשות מקרקעי ישראל;
- "מדינה" – לרבות כל אחד מאלה:
- (1) איחוד, חבר או ארגון שנוסד בידי שתי מדינות לפחות, או בידי ארגונים שנוסדו בידי שתי מדינות לפחות;
 - (2) ארגון, רשות או נציגות של מדינה או של איחוד מדינות;
 - (3) ישות מדינית שאינה מדינה שקבע שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת;
- "מנהל רשות מקרקעי ישראל" – כמשמעותו בחוק רשות מקרקעי ישראל;
- "מקרקעי ישראל" – לרבות מקרקעין שזכות הבעלות בהם הוקנתה לפי חוק רשות מקרקעי ישראל;
- "שליטה" – כמשמעותה בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.
- (1) לא יקנה ולא יעביר אדם זכויות במקרקעי ישראל לזר, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, אלא לפי הוראות חוק זה;
 - (2) המבקש להקנות או להעביר זכויות במקרקעי ישראל לזר, יגיש בקשה לאישור ההקניה או ההעברה ליושב ראש מועצת מקרקעי ישראל;
 - (3) יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל רשאי לתת אישור להקניה או להעברה של זכויות במקרקעי ישראל לזר, על פי המלצה של ועדת משנה של מועצת מקרקעי ישראל ולאחר התייעצות עם שר הביטחון ושר החוץ, ובהתאם לייעוד הקרקע ולזהות המבקש – גם עם גורמים נוספים שייקבעו בתקנות כאמור בסעיף 4(ב);
 - (4) בבואו להחליט בדבר מתן אישור כאמור בפסקה (3), יביא יושב ראש מועצת מקרקעי ישראל בחשבון, בין השאר, שיקולים אלה:
 - (א) טובת הציבור וביטחונו;
 - (ב) זיקתו של הזר לישראל, לרבות נתוניו האישיים, תקופות מגוריו בישראל וקרבה משפחתית שלו למי שאינו זר;
 - (ג) המטרה שלשמה הזר מבקש כי המקרקעין יוקנו או יועברו לו;
 - (ד) היקף המקרקעין שנקנו בידי אותו זר או שהועברו לו, קודם למועד הבקשה;
 - (ה) תכונות המקרקעין המבוקשים, לרבות גודל השטח המבוקש, מקום המקרקעין וייעודם;
 - (5) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(3), מנהל רשות מקרקעי ישראל או מי שהוא הסמך לכך מבין עובדי הרשות, רשאי לאשר הקניה או העברה של זכויות במקרקעי ישראל לאחד מאלה:
 - (א) זר שאינו תאגיד, המבקש לרכוש יחידת מגורים אחת במקרקעין שיועודם למגורים לפי תכנית, ובלבד שאינו בעל זכויות במקרקעין

ביחידת מגורים נוספת; לעניין זה, "תכנית" – כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965;

(ב) זר שמינהלת מרכז ההשקעות אישרה להעניק לו מענק לפי חוק לעידוד השקעות הון, לצורך יישום התכנית שלשמה אושר המענק; לעניין זה –

"חוק לעידוד השקעות הון" – חוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959;

"מינהלת מרכז ההשקעות" – כהגדרתה בחוק לעידוד השקעות הון;

(ג) מדינה, בהתאם להתחייבות של מדינת ישראל בהסכם בין-לאומי, לצורך ניהול ענייני אותה מדינה בישראל במסגרת ההתחייבות שניתנה.

(א) הוראות סעיף קטן (ב) יחולו גם על הקניה או העברה של זכויות במקרקעין בדרך של מכירת מקרקעין מעוקלים, מימוש משכנתה, ביצוע של פסק דין או של מסמך אחר הניתן לביצוע כפסק דין, או מכירת נכס בידי לשכת ההוצאה לפועל או רשות אחרת על פי דין.

(ד) (1) לא יהא תוקף להקניה או להעברה של זכויות במקרקעין או להתחייבות להקניה או להעברה כאמור שנעשו בניגוד להוראות סעיף זה;

(2) לא תירשם עסקה בפנקסי המקרקעין בניגוד להוראות סעיף זה;

(3) היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, או בעל עניין, רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה להצהרה על בטלות עסקה שנעשתה בניגוד להוראות סעיף זה, או בבקשה לסעד אחר המתאים לנסיבות העניין, לרבות מחיקת רישום מפנקסי המקרקעין.

שמירת מצוות שמיטה

3. חוק-היסוד לא יפגע בפעולות הבאות לאפשר קיום מצוות שמיטה בלבד.

ביצוע ותקנות

4. (א) שר האוצר ושר החקלאות יחד ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

(ב) שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות לביצוע הוראות סעיף 2א, לרבות לעניין דרך הגשת בקשה לקבלת אישור להקניה או להעברה של זכויות במקרקעין לזרים, לעניין זהות הגורמים שעמם יש להתייעץ כאמור בסעיף 2א(ב)(3), בהתאם לייעוד הקרקע ולזהות המבקש, לעניין אופן ההתייעצות והמועדים למתן תגובות להתייעצות ולעניין המועדים למענה לבקשה.

דוד בן-גוריון	לוי אשכול	משה דיין
ראש הממשלה	שר האוצר	שר החקלאות

יצחק בן-צבי
נשיא המדינה

נספח ג'

נוסח ערבות דיגיטלית לקיום הצעה

מסמך זה הוא תדפיס של ערבות דיגיטאלית ונועד לצרכי המחשה בלבד
תדפיס זה הופק ע"י המערכת של רשות מקרקעי ישראל ביום 12/07/2026 ב 12:35 על
סמך קובץ ערבות דיגיטאלית.

נתוני הערבות

קוד ערבות דיגיטאלית:

מנפיק הערבות
מס' סניף: שדה רשות - למילוי על ידי מנפיק הערבות
טלפון מנפיק הערבות: שדה חובה - למילוי על ידי מנפיק הערבות פקס מנפיק הערבות: שדה
רשות - למילוי על ידי מנפיק הערבות
כתובת מנפיק הערבות: שדה רשות - למילוי על ידי מנפיק הערבות
רחוב ומספר: שדה חובה - למילוי על ידי מנפיק הערבות ישוב: שדה חובה - למילוי על ידי מנפיק
הערבות מיקוד: שדה חובה - למילוי על ידי מנפיק הערבות
שם מורשה החתימה 1: שדה חובה - למילוי על ידי מנפיק הערבות
שם מורשה החתימה 2: שדה רשות - למילוי על ידי מנפיק הערבות

מקבל הערבות
רשות מקרקעי ישראל

הנערבים (להלן ביחד ו/ או לחוד: "הנערב"):

שם הנערב	מזהה נערב

נושא הערבות:
ערבות למכרז 309/2024

סכומים ותאריכים:
סכום הערבות שדה חובה - למילוי על ידי מנפיק הערבות שקלים חדשים.
הצמדה: ללא הצמדה.
תאריך הנפקת הערבות: שדה חובה - למילוי על ידי מנפיק הערבות תאריך סיום תוקף הערבות:
17/01/2027
תוקף הערבות מותנה בהחזרת ערבות מס' שדה רשות - למילוי על ידי מנפיק הערבות

ניסוח ההתחייבות:

מנפיק הערבות, ערב בזה כלפי מקבל הערבות, בעבור הנערב, לסילוק כל סכום אשר
מקבל הערבות ידרוש מאת מנפיק הערבות, בקשר עם נושא הערבות, ואשר לא יעלה
על סכום גובה הערבות. מנפיק הערבות מתחייב בזאת לשלם למקבל הערבות את
הסכום האמור בתוך מספר הימים לחילוט הקבועים בערבות וזאת מתאריך דרישת
מקבל הערבות ומבלי שמקבל הערבות יהיה חייב לנמק את דרישתו או לדרוש תחילה
את סילוק הסכום מאת הנערב.

במקרה של דרישה כאמור מנפיק הערבות לא יטען כלפי מקבל הערבות טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לו או לנערב, ולא יתנה את התשלום בתנאי כלשהו או יעכבו מסיבה כלשהי ובכלל זה בסילוק הסכום האמור מאת הנערב.

ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה.

ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, באופן שחילוטה החלקי לא יגרע מתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות שלא חולט, ובלבד שסך כל התשלומים על פי ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות.

על ערבות זו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

הכללים לניהול כתב ערבות זה יהיו בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות כפי שפורסם באתר הוראות התכ"ם של החשב הכללי, כנוסחו במועד הנפקת הערבות, ובכלל זה בהתאם לכללים המפורטים להלן:

- ניהול ערבות זו יעשה באופן דיגיטלי, על ידי שליחת דרישות ובקשות בין מערכות מקבל הערבות ומערכות מנפיק הערבות, בהתאם לכללים המפורטים בתקן הערבויות הדיגיטליות.
- התאריכים בערבות מתייחסים לימים קלנדריים, המסתיימים בשעה 23:59, וזאת למעט מניין הימים לתשלום בגין חילוט ערבות על ידי מנפיק הערבות. מניין הימים לתשלום בגין חילוט הערבות, יחל ביום העסקים הבנקאי בו התקבלה הדרישה לחילוט ממקבל הערבות. במקרה שבו הדרישה התקבלה שלא במהלך יום עסקים בנקאי, מנין הימים לביצוע החילוט יחל ביום העסקים הבנקאי העוקב.
- בחילוט "מייד", יינתן למנפיק יום עסקים בנקאי נוסף מעבר ליום בו הגיעה הבקשה לחילוט. לדוגמה, במקרה שבו דרישת חילוט מידי הגיעה ביום חמישי, חצי שעה לפני סוף יום העסקים הבנקאי, מנפיק הערבות יהיה חייב לבצע את החילוט עד סוף יום העסקים ביום שישי.
- לאחר שתאריך סיום תוקף הערבות חלף, תוקפה של הערבות פוקע ללא צורך בביצוע פעולה נוספת מטעם הנערב, מקבל הערבות או מנפיק הערבות.

מספר ימים לחילוט:

7

אסמכתאות:

אסמכתא פנימית של מנפיק הערבות:

אסמכתאות פנימיות 1 של מקבל הערבות: 20022024000000030951

אסמכתאות פנימיות 2 של מקבל הערבות: 1

אסמכתאות פנימיות 3 של מקבל הערבות: 1

אסמכתאות פנימיות 4 של מקבל הערבות:

נספח ד'

נוסח ערבות דיגיטלית להבטחת רישום

מסמך זה הוא תדפיס של ערבות דיגיטאלית ונועד לצרכי המחשה בלבד
תדפיס זה הופק ע"י המערכת של רשות מקרקעי ישראל ביום 12/07/2026 ב 12:41 על
סמך קובץ ערבות דיגיטאלית.

נתוני הערבות

קוד ערבות דיגיטלית:

מנפיק הערבות

מס' סניף: שדה רשות - למילוי על ידי מנפיק הערבות
טלפון מנפיק הערבות: שדה חובה - למילוי על ידי מנפיק הערבות פקס מנפיק הערבות: שדה
רשות - למילוי על ידי מנפיק הערבות
כתובת מנפיק הערבות: שדה רשות - למילוי על ידי מנפיק הערבות
רחוב ומספר: שדה חובה - למילוי על ידי מנפיק הערבות ישוב: שדה חובה - למילוי על ידי מנפיק
הערבות מיקוד: שדה חובה - למילוי על ידי מנפיק הערבות
שם מורשה החתימה 1: שדה חובה - למילוי על ידי מנפיק הערבות
שם מורשה החתימה 2: שדה רשות - למילוי על ידי מנפיק הערבות

מקבל הערבות
רשות מקרקעי ישראל

הנערבים (להלן ביחד ו/ או לחוד: "הנערב"):

שם הנערב	מזהה נערב

נושא הערבות:
ערבות סרבן למכרז 309/2024

סכומים ותאריכים:
סכום הערבות 100000 שקלים חדשים.
הצמדה: מדד המחירים לצרכן. תאריך בסיס להצמדה: שדה חובה - למילוי על ידי מקבל הערבות
תאריך הנפקת הערבות: שדה חובה - למילוי על ידי מנפיק הערבות תאריך סיום תוקף הערבות:
17/03/2027

ניסוח ההתחייבות:

מנפיק הערבות, ערב בזה כלפי מקבל הערבות, בעבור הנערב, לסילוק כל סכום אשר
מקבל הערבות ידרוש מאת מנפיק הערבות, בקשר עם המכרז שבנדון להבטחת
השלמת הרישום, תוך 7 חודשים מהמועד שנקבע כמועד האחרון להגשת הצעות
(להלן - "המועד הקובע"), של כל הבניינים שבהם חל עיכוב ברישום הבית המשותף
ו/או זכויות הדיירים ורמ"י הגיש בגינם תביעה משפטית, ואשר לא יעלה על סכום גובה
הערבות. מנפיק הערבות מתחייב בזאת לשלם למקבל הערבות את הסכום האמור
בתוך מספר הימים לחילוט הקבועים בערבות וזאת מתאריך דרישת מקבל הערבות
ומבלי שמקבל הערבות יהיה חייב לנמק את דרישתו או לדרוש תחילה את סילוק

הסכום מאת הנערב.

במקרה של דרישה כאמור מנפיק הערבות לא יטען כלפי מקבל הערבות טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לו או לנערב, ולא יתנה את התשלום בתנאי כלשהו או יעכבו מסיבה כלשהי ובכלל זה בסילוק הסכום האמור מאת הנערב.

ערבות זו אינה ניתנה להעברה או להסבה.

ערבות זו ניתנת למימוש לשיעורין, באופן שחילוטה החלקי לא יגרע מתוקפה לגבי יתרת סכום הערבות שלא חולט, ובלבד שסך כל התשלומים על פי ערבות זו לא יעלה על סכום הערבות.

על ערבות זו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

הכללים לניהול כתב ערבות זה יהיו בהתאם לתקן הערבויות הדיגיטליות כפי שפורסם באתר הוראות התכ"ם של החשב הכללי, כנוסחו במועד הנפקת הערבות, ובכלל זה בהתאם לכללים המפורטים להלן:

- ניהול ערבות זו יעשה באופן דיגיטלי, על ידי שליחת דרישות ובקשות בין מערכות מקבל הערבות ומערכות מנפיק הערבות, בהתאם לכללים המפורטים בתקן הערבויות הדיגיטליות.
- התאריכים בערבות מתייחסים לימים קלנדריים, המסתיימים בשעה 23:59, וזאת למעט מניין הימים לתשלום בגין חילוט ערבות על ידי מנפיק הערבות. מניין הימים לתשלום בגין חילוט הערבות, יחל ביום העסקים הבנקאי בו התקבלה הדרישה לחילוט ממקבל הערבות. במקרה שבו הדרישה התקבלה שלא במהלך יום עסקים בנקאי, מנין הימים לביצוע החילוט יחל ביום העסקים הבנקאי העוקב.
- בחילוט "מיידי", יינתן למנפיק יום עסקים בנקאי נוסף מעבר ליום בו הגיעה הבקשה לחילוט. לדוגמה, במקרה שבו דרישת חילוט מידי הגיעה ביום חמישי, חצי שעה לפני סוף יום העסקים הבנקאי, מנפיק הערבות יהיה חייב לבצע את החילוט עד סוף יום העסקים ביום שישי.
- לאחר שתאריך סיום תוקף הערבות חלף, תוקפה של הערבות פוקע ללא צורך בביצוע פעולה נוספת מטעם הנערב, מקבל הערבות או מנפיק הערבות.

מספר ימים לחילוט:

7

אסמכתאות:

אסמכתא פנימית של מנפיק הערבות:

אסמכתאות פנימיות 1 של מקבל הערבות: 20022024000000030951

אסמכתאות פנימיות 2 של מקבל הערבות: 2

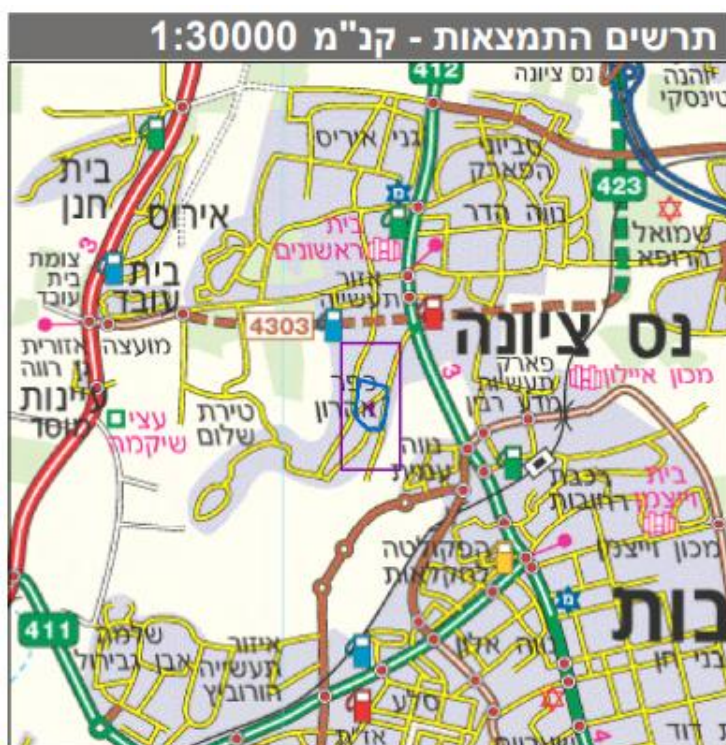
אסמכתאות פנימיות 3 של מקבל הערבות: 5

אסמכתאות פנימיות 4 של מקבל הערבות:

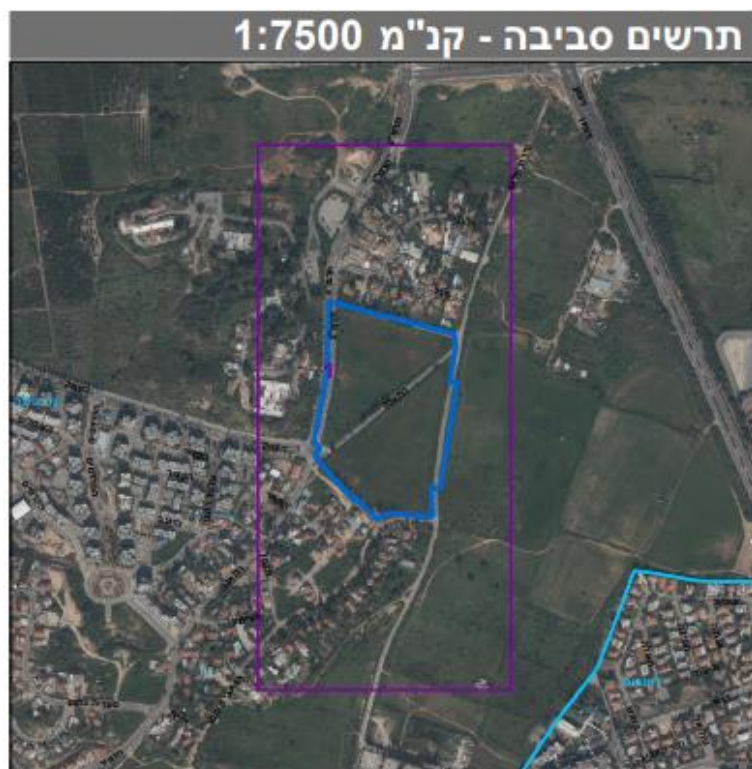
נספח ה'

תדריך תכנון

בתכנית נס/155 407-0139295



מיקום התכנית במרחב



1. קידום תכנון חדש

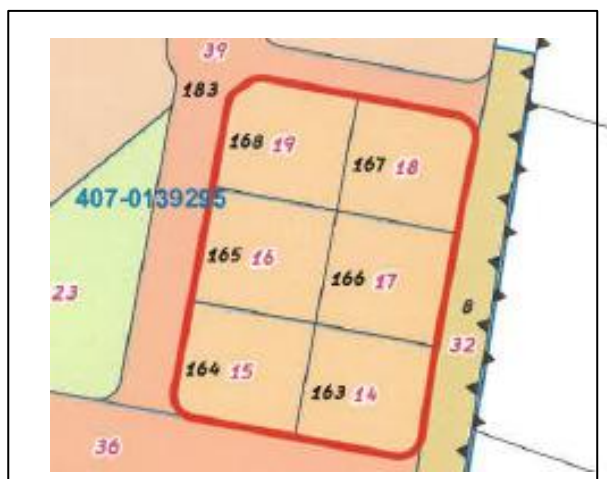
1. עיריית נס ציונה ורשות מקרקעי ישראל, מבקשות לקדם תכנון, על מנת למצות את פוטנציאל הבינוי במגרשי מגורים ובכך לתרום להתפתחות העיר. תדריך תכנון זה מגדיר מסגרת תכנונית לפיה ניתן יהיה לאמוד את היקף ואופי השינויים האפשריים לתכנון המאושר היום.
2. שינויים תכנוניים יתואמו ויסוכמו עם עיריית נס ציונה ועם רשות מקרקעי ישראל.
3. ידוע לזוכה כי בעוד תדריך התכנון מגדיר מסגרת בה אפשר ליזום הצעות לשינויים, האחריות למהלכי תכנון שונים הנה של היזם עצמו. השינויים האפשריים לפי תדריך תכנון זה אינם אלא הנחייה לכיוון תכנוני ואין בהם משום התחייבות לאישורם בפועל ע"י מוסדות התכנון.
4. במידה ולא תאושרנה תכניות לשינויים תכנוניים ע"י הועדה המקומית, ו/או עיריית נ"צ ו/או רשות מקרקעי ישראל, ו/או הועדה המחוזית, לא יבוא היזם בכל תביעות או טענות מנהל מקרקעי ישראל ו/או הועדה המקומית ו/או הועדה המחוזית בגין תדריך תכנון זה.
5. עם השלמת התכנון יקבל היזם זכויות בשטחים הסחירים, אך לא יקבל זכויות בשטחי הציבור השונים בתחום התכנית.

2. תיאור המתחם לתכנון

1. המתחם ממוקם בין כפר-אהרון בצפון לשכונת טירת שלום מדרום. ממערב למתחם - רחוב תרמ"ג וביה"ח "נווה רבקה" המתפנה; ממזרח למתחם - שטחים בבעלות פרטית – תמל/3010 "המייסדים" המקודם ע"י דירה להשכיר (כ- 7700 יח"ד).
2. תדריך התכנון מתחייב לשמונה מגרשי לפי תכנית תקפה מס. 407-0139295 נס/155 (לא כולל מגרשים צמודי-קרקע שבתכנית) וכולל את החלקות הבאות:

מספר גוש	מספרי חלקות בשלמות
3751	163-168

3. סקירת מצב קיים

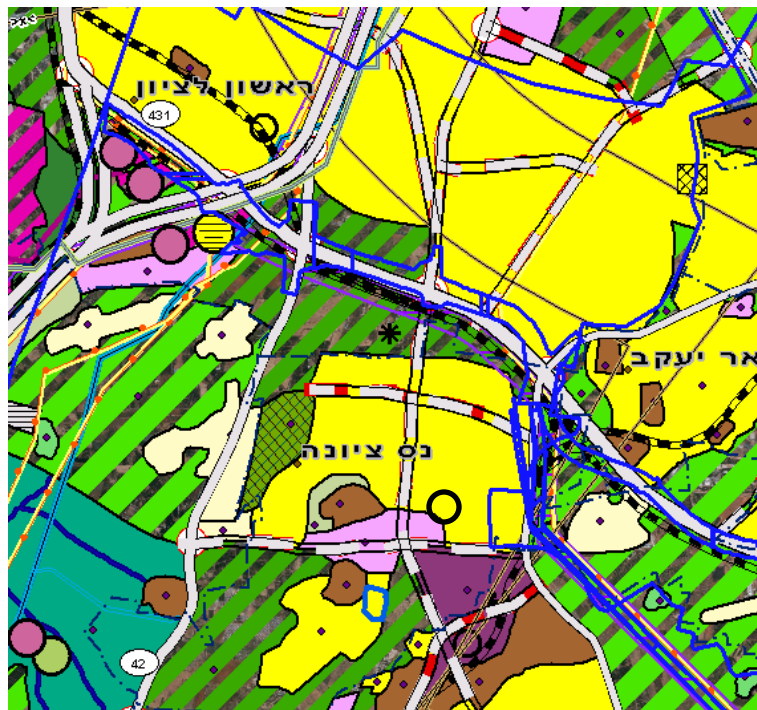


ששת המגרשים לציפוף/תכנון מחודש

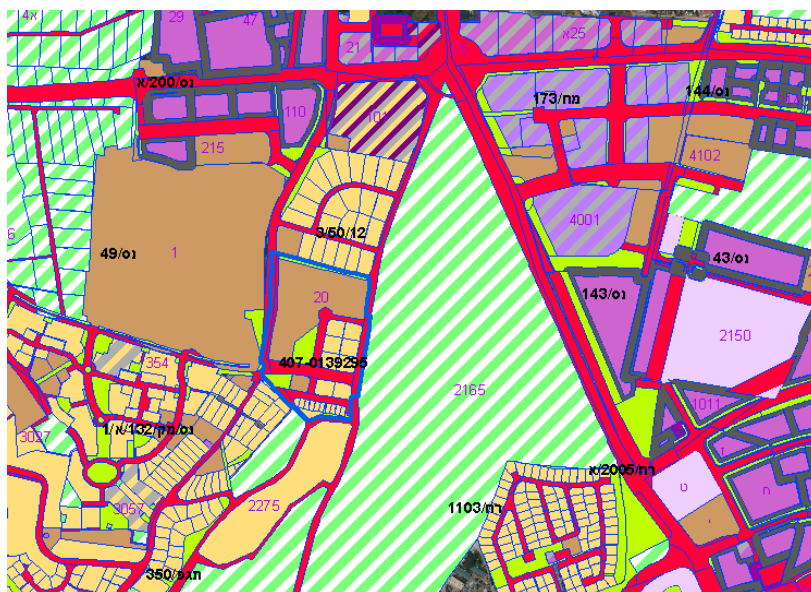
על רקע תכנית נס/155 407-0139295 המאושרת מ- 1.6.2017

תמ"מ/ 21 / 3

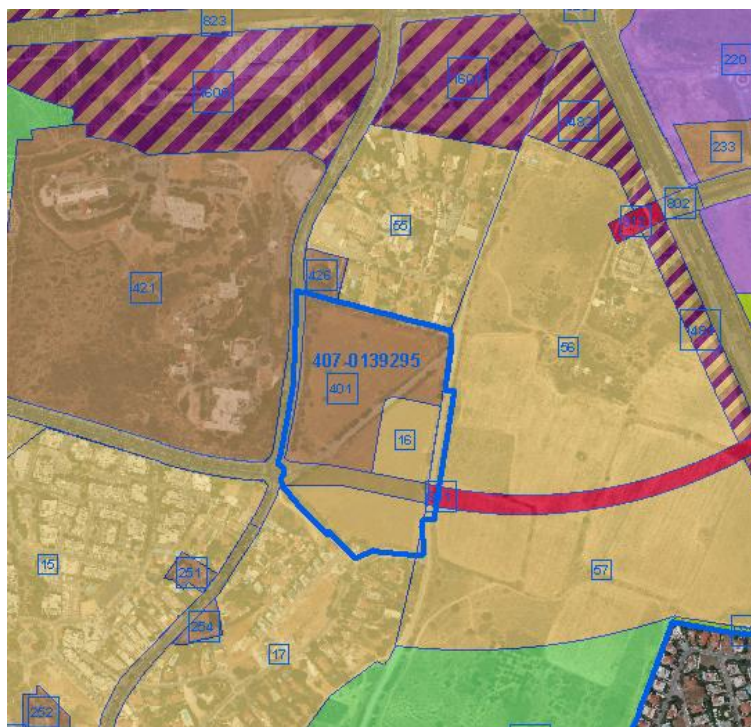
בהתאם לתשריט התכנית המתחם הנדון ממוקם בייעוד אזור פיתוח עירוני על גבול מוסד/ שטח לבנייני ציבור ואזור נופש מטרופוליני.



קומפילציה של תכניות מפורטות



המתחם על רקע תכנית מתאר כוללנית 407-052539 (לא מקודמת כרגע)



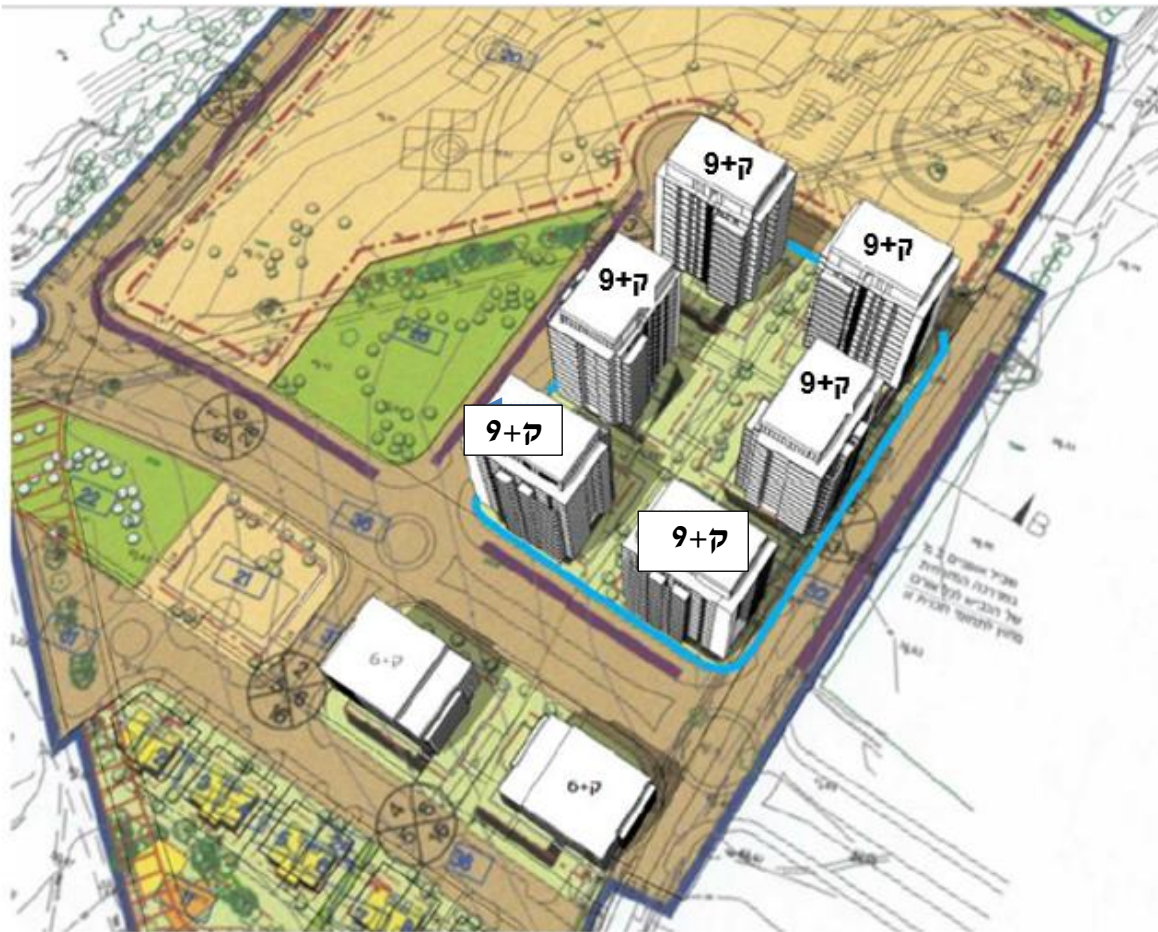
בעבר הוכנה תכנית מתאר כוללנית לעיר נס ציונה (407-0528539) אשר קידומה נעצר. נכון להיום, תכנית המתאר נערכת מחדש ונמצאת לאחר ועדת היגוי.

ציפוף תכנית מאושרת נס/155

כאמור, בשישה מגרשים בתחום התכנית, מוצע כעת תכנון חדש בכדי להעלות את צפיפות הבניה ולהגיע לכ- 258 יח"ד סה"כ. למגרשים אלו יתווספו עוד 102 יח"ד סה"כ. יתר מגרשי המגורים יישארו כפי שהם על פי בתכנית המאושרת נס/155, ולא יחול בהם שינוי.

תשריט התכנית המוצעת – לאחר ציפוף





4. עקרונות התכנית

- התכנית תכלול הנחיות לפיתוח, חנויות, צמחים עצים וגדרות.
- התכנית תגדיר דרכים וצירים להולכי רגל ואופניים, הקושרים בינה לבין השטחים הפתוחים מדרום, ותבטיח קישור מיטבי לעיר הקיימת ולמרכז העירוני החדש שמצפון.
- התכנית תשלב ככל הניתן נכסי טבע ונוף קיימים בתחומה.
- קביעת תמהיל יחידות דיור הנותן מענה לדיור מכליל כפי שמוגדר בעדכון לוח 1 בתמ"א/ 35 ושילוב פתרונות דיור עבור אוכלוסיות מגוונות כדוגמת "דיוריות".
- שילוב עצים קיימים ככל הניתן בבינוי ובפיתוח המוצעים.
- אימוץ עקרונות בניה ירוקה.
- החניה הנדרשת תהיה על פי תקן החניה התקף לעת הוצאת היתרי הבניה.
- הערה: צפיפות המגורים הסופית תיקבע בהסכמת הרשות המקומית ובאישור גורמי התכנון המוסמכים.

תנאי להגשת בקשות להיתרי בניה מול הועדה המקומית -

- אישור תכנית בינוי והנחיות ארכיטקטוניות ותכנית פיתוח לכלל השכונה
- מרפסות גדולות
- מבנים של 9 ק+קומת עמודים
- 2 יח"ד בקומת הקרקע
- לובי כפול
- מחסנים לכל הדירות
- מחסן תחזוקה
- חדר אופנים
- חדר עגלות
- חוב חברת תחזוקה
- חדרי אשפה
- מועדון דיירים 100 מ"ר
- קווי בנין לצד למגרשי מגורים גובלים 8מ' ולא פחות מ-16 מ' בין מבנים

5. תיאומים

- תכנית 407-0992743 (אושרה תאריך 25.3.25) מתחם בית החולים המתפנה "בית רבקה": מעבר לשדרות תרמ"ג, ממערב למתחם – מתפנה שטח בית החולים הפסיכיאטרי, לטובת פרויקט של 452 יח"ד דיור מוגן. יש לבצע תיאום עם עורכי התכנית.
- תיאום מול תמל/3010 "המייסדים" הגובל המתחם מצד מזרח.
- נדרש לתאם את ההיבטים הסביבתיים עם הרשויות הרלוונטיות.
- נדרש לתאם עם רשות ניקוז ועם תכנית אב לניקוז, מים וביוב של העיריה.
- תאום עם משרד הביטחון לעניין גובה הבניה.
- תיאום עם רשות העתיקות.
- תאום מול פקיד היערות.
- תיאומים נוספים ככל שיידרש.

6. הנחיות כלליות

- א. על היזם להגיש תכנית מפורטת בסמכות ועדה מחוזית, בהסכמתם של עיריית נס ציונה ורמ"י.
- ב. תחום התכנון הוא על פי התרשים בסעיף 3. (מגרשים לציפוף/תכנון מחדש").
- ג. היזם אשר יזכה במכרז יקדם את התכנית בתיאום והסכמה עם הרשות המקומית ועם רמ"י.
- ד. החניה תהיה על פי תקן החניה התקף בעת הוצאת היתרי בניה. בנושא זה יש לפעול לפי תקנון התכנון והבנייה – התקנת מקומות חניה.
- ה. התכנית והזכויות המוצעים בתדריך אינם מהווים התחייבות לאישורם מצד מוסדות התכנון ודורשים המשך תכנון ותיאום. מטרתם הינה הצגת התכנית כפי שקודמה עד היום אך טרם אושרה.
- ו. ידוע לזוכה במכרז כי תדריך התכנון מגדיר מסגרת לתכנון המוצע, אך האחריות למהלכי התכנון חלה על היזם.
- ז. במידה ולא תאושר תכנית על פי הזכויות המפורטות לעיל, על ידי הועדה המקומית או הועדה המחוזית, לא תהיה עילה לטענה כלשהי מצד היזם כלפי רמ"י או כלפי עיריית נס ציונה והועדה המקומית.
- ח. רמ"י מקדם את התכנית עד שיקבע זוכה במכרז. עם קביעת הזוכה ומילוי כל התנאים במכרז, באחריותו להמשיך ולקדם את התכנית על פי תנאי המכרז.

נספח ו'

תקנון התכנית ותשריט המתחם

חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965

8 מרץ - 24

1

הוראות התכנית

תכנון זמין
מונה הדפסה 57מינהל התכנון
הועדה המחוזית מחוז מרכז

14-02-2017

נתקבל

תכנית מס' 407-0139295

כפר אהרון - נס 155

יהל מהנדסים
ייזום פרויקטים בע"מ

09-02-2017

נתקבל

מרכז

מחוז

מרחב תכנון מקומי נס ציונה

סוג תכנית מתאר מקומית

אישורים

תכנון זמין
מונה הדפסה 57

נבדק וניתן להפקיד לאשר
החלטת הועדה המחוזית / משה מיום 7.2.16
מינהל התכנון - מחוז מרכז
אשר להפקדת התכנית
מתכנת מחוז מרכז
תאריך 26/3/17

מינהל התכנון - מחוז מרכז

חוק התכנון והבניה, תשכ"ה - 1965

אישור תכנית מס' 407-0139295

הועדה המחוזית לתכנון ולבניה החליטה

ביום 7.2.16 לאשר את התכנית

התכנית לא נקבעה טענה אחרת שר

התכנית נקבעה טענה אישורית

מנהל מינהל התכנון / הועדה המחוזית

תכנון זמין
מונה הדפסה 57

דברי הסבר לתכנית

יצירת שכונת מגורים בבניה רוויה וצמודת קרקע בהיקף של 220 יח"ד, וכן הקצאת שטח למבני ציבור



תכנון זמין
מונה תדפסה 57



תכנון זמין
מונה תדפסה 57



תכנון זמין
מונה תדפסה 57

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית



תכנון זמין
מונה הדפסה 57

כפר אהרון - נס 155

שם התכנית

1.1 שם התכנית

ומספר התכנית

407-0139295

מספר התכנית

82.957 דונם

1.2 שטח התכנית

תכנית מתאר מקומית

סוג התכנית

1.4 סיווג התכנית

כן
האם מכילה הוראות
של תכנית מפורטת

ועדת התכנון המוסמכת
להפקיד את התכנית
מחוזית



תכנון זמין
מונה הדפסה 57

ל"ר
לפי סעיף בחוק

תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
היתרים או הרשאות

סוג איחוד וחלוקה
איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום
התכנית/בחלק מתחום התכנית

לא
האם כוללת הוראות
לענין תכנון תלת מימדי



תכנון זמין
מונה הדפסה 57

1.5 מקום התכנית

1.5.1 נתונים כלליים	מרחב תכנון מקומי	נס ציונה
	קואורדינאטה X	180702
	קואורדינאטה Y	646933

1.5.2 תיאור מקום**1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה**

נס ציונה - חלק מתחום הרשות: נס ציונה

נפה רחובות

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

שכונה כפר אהרון

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
3750	מוסדר	חלק		124, 137, 282-283
3751	מוסדר	חלק		1, 6, 8, 52
3852	מוסדר	חלק		11-12, 15

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

לא רלוונטי

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

נס ציונה

תכנון זמין
מונה הדפסה 57תכנון זמין
מונה הדפסה 57תכנון זמין
מונה הדפסה 57

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מס' עמוד בילקוט פרסומים	תאריך
נס / 1 / 1	שינוי		1874		02/11/1972
נס / 1 / 2	שינוי		3978	2320	27/02/1992
נס / 1 / 2 / ב	שינוי		5231	128	20/10/2003



תכנון זמין
מונה הדפסה 57



תכנון זמין
מונה הדפסה 57



תכנון זמין
מונה הדפסה 57

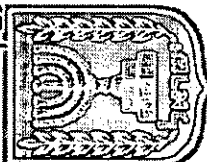
1.7 מסמכי התכנית

נכלל	תיאור המסמך	תאריך יצירה	עורך המסמך	תאריך עריכה	מספר עמודים / גליון	קנה מידה	תחלה	סוג המסמך
בהוראות התכנית			אורי שירן				מחייב	הוראות התכנית
כן	תשריט מצב מוצע		אורי שירן		1	1:1250	מחייב	תשריט מצב מוצע
לא	פרשה טכנית	18/09/2016	חיים יעקב	01/01/2013	5		מנחה	כיוו
לא		11/12/2016	יצחק בן יוסף	16/08/2014	1		מחייב	טבלאות הקצאה
כן	תכנון זמין מונה הדפסה 58	05/03/2017	חיים יעקב	01/04/2013	12		מנחה	ניקוז
לא		05/03/2017	חיים יעקב	28/03/2006	1	1:500	מנחה	כיוו
לא		09/01/2017	אורי שירן	05/05/2013	1	1:1250	מנחה	כינוי ופיתוח
לא	תכנית	18/09/2016	חיים יעקב	13/01/2013	1	1:500	מנחה	ניקוז
לא	נספח פיתוח נופי ונספח עצים	05/03/2017	חיוי ליבנה	01/03/2013	1	1:500	מנחה	סביבה ונוף
לא	תחבורה	13/01/2017	חורחה פקטור	01/04/2014	1	1:1250	מנחה	תנועה
לא	תשריט מצב מאושר	13/07/2015	אורי שירן	01/03/2013	1	1:1250	רקע	מצב מאושר



תכנון זמין
מונה הדפסה 58

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים



תכנון זמין
מונה הדפסה 58

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע/ עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
רשות מקרקעי ישראל	רשות מקרקעי ישראל	מינהל מקרקעי ישראל	ישראל	יפו	תל אביב- (1)			03-7632222	naddiavg@y	eng.co.il

הערה למגיש התכנית:

(1) הערה: באמצעות יחל מהנדסים, כתובת: יגאל אלון 67, בית טויוטה.

1.8.2 יזם

סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
רשות מקרקעי ישראל	רשות מקרקעי ישראל	ישראל	מינהל מקרקעי ישראל	יפו	תל אביב- (1)		03-7632222	03-7632132	

(1) כתובת: מנחם בגין 125, קריית הממשלה.

1.8.3 בעלי עניין בקרקע

סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	פקס	דוא"ל
בבעלות מדינה			מינהל מקרקעי ישראל	תל אביב- יפו	(1)		03-7632222	03-7632132	
בבעלות רשות מקומית			עיריית נס ציונה	נס ציונה	(2)	9	08-9383838	08-9403016	smadar@ness-ziona.muni.il

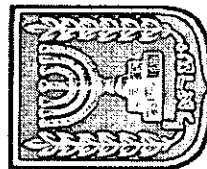
(1) כתובת: מנחם בגין 125, קריית הממשלה.

(2) כתובת: הכנים 9 נס ציונה.

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

דוא"ל	פקס	טלפון	בית	רחוב	ישוב	שם תאגיד	מספר רישון	שם	סוג	מקצוע/ תואר
ushiran@gm	03-5621047	03-5621050	14	הנצי"ב	תל אביב-		33773	אורי שירן	עורך ראשי	אדריכל
ail.com					יפו					
izhakb@data	03-7516356	03-7541000	67	הירקון	בני ברק		593	יצחק בן יוסף	מודד	מודד
map.com										מוסמך
yaac@ecds.co	03-6776661	03-6772001	29	הירדן	רמת גן		38184	יעל יושע ברוך	יועץ תשתיות	מהנדסת
jacob@malin	03-5235558	03-9409400	164	ביאליק	רמת גן		08684	חיים יעקב	יועץ תשתיות	מהנדס
-eng.com										
havi@1to1lan		03-5467266	10	תנשיה	תל אביב-		116499	חווי ליבנה	יועץ נופי	אדריכלית
dscape.com					יפו					נוף
eranim@zaha	09-7454644	09-7404494		קבוץ גלילות	הוד השרון		24895	דוד ערן	יועץ נופי	אדריכל נוף
v.net.il				(1)						
jorge@dgsh.c	03-7554433	03-7554444	164	בן גוריון כפר	רמת גן		34639	חורחה פקטור	יועץ תחבורה	מהנדס
o.il				אז"ר						

(1) כתובת: 151.



תכנית זמין
מונה הדפסה 57

1.9 הגדרות בתכנית

לא רלוונטי



תכנון זמין
מונה הדפסה 57

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

יצירת שכונת מגורים (220 יח"ד) בבניה רוויה וצמודת קרקע, קביעת שטחים למבני ציבור.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

א. שינוי יעוד מאזור חקלאי וקביעת יעודי קרקע למגורים (סה"כ 220 יח"ד), למבנים ומוסדות ציבור, לשטח ציבורי פתוח ולמתקנים הנדסים ולדרכים חדשות.

ב. איחוד וחלוקה חדשה בהתאם לחוק התכנון והבניה פרק ג' סימן ז' בהסכמת בעלים.

ג. קביעת זכויות בניה, קווי בניין, הוראות לבינוי ותנאים למתן היתרי בניה.

ד. קביעת נהלים שמירה על איכות הסביבה, ערכי טבע ונוף ומניעת מפגעים סביבתיים.

ה. קביעת עצים לשימור



תכנון זמין
מונה הדפסה 57



תכנון זמין
מונה הדפסה 57

2.3 נתונים כמותיים עיקריים בתכנית

82.957

שטח התכנית בדונם

תכנון זמין
מונה הדפסה 57

הערות	סה"כ מוצע בתוכנית		שינוי (+/-)	מצב	ערך	סוג נתון כמותי
	מתארי	מפורט	למצב המאושר *	מאושר *		
מתוך כלל הדירות ולא בנוסף להן		42	+42		יח"ד	דירות קטנות (יח"ד)
		38,815	+38,815		מ"ר	מבני ציבור (מ"ר)
		220	+220		יח"ד	מגורים (יח"ד)
		30,740	+30,740		מ"ר	מגורים (מ"ר)

בכל מקרה של סתירה בין נתוני טבלה זו לנתוני טבלה 5-זכויות והוראות בניה מצב מוצע-גובר האמור בטבלה 5.

* נתונים שניתן להוציא בעבורם היתרים מכוח תכניות מאושרות.

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית**3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית**תכנון זמין
מונה הדפסה 57

יעוד	תאי שטח
דרך מאושרת	30 - 32
דרך מוצעת	35 - 40
מבנים ומוסדות ציבור	20, 21
מגורים א'	1 - 10
מגורים בישוב כפרי	11
מגורים ג'	12 - 19
מתקנים הנדסיים	28
שטח ציבורי פתוח	22 - 27

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
דרך/מסילה לביטול	דרך מאושרת	31
דרך/מסילה לביטול	מגורים א'	1, 2
דרך/מסילה לביטול	מגורים בישוב כפרי	11
דרך/מסילה לביטול	שטח ציבורי פתוח	22

תכנון זמין
מונה הדפסה 57**3.2 טבלת שטחים****מצב מאושר**

יעוד	מ"ר	אחוזים
דרך מאושרת	8,000.23	9.59
קרקע חקלאית	75,397	90.41
סה"כ	83,397.23	100

מצב מוצע

יעוד	מ"ר מחושב	אחוזים מחושב
דרך מאושרת	7,407.81	8.88
דרך מוצעת	15,396.6	18.46
מבנים ומוסדות ציבור	34,341.98	41.18
מגורים א'	3,008.59	3.61
מגורים בישוב כפרי	1,034.05	1.24
מגורים ג'	13,658.5	16.38
מתקנים הנדסיים	38.61	0.05
שטח ציבורי פתוח	8,511.11	10.21
סה"כ	83,397.23	100

תכנון זמין
מונה הדפסה 57**3.3 ישויות פוליגוניות בתכנית**

סוג ישות	שטח במ"ר
דרך/מסילה לביטול	1,175.64

תכנון זמין
מונה הדפסה 57תכנון זמין
מונה הדפסה 57

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1	מגורים א'
4.1.1	שימושים
	מגורים צמודי קרקע, בעלי קיר משותף כיחידות דו משפחתיות
4.1.2	הוראות
א	אדריכלות
א. מחסן: יתוכנן מחסן בשטח 6 מ"ר בתחום קונטור המבנה בקומת הכניסה. לא תותר בניית מחסנים מחוץ לבניין. ב. מרתפים: 1. שימוש: ממ"ד, מחסן, וכן תתאפשר חניה (כמפורט בסעיף ו'). יתר הזכויות יוקצו לשימושים עיקריים. לא תותר הקמתם של מטבח ואמצעים סניטרים במרתף. 2. שטח המרתף: לא יחרוג מעבר לקונטור קומת הכניסה מעל. 3. חלונות: גובה החלון עד 80 ס"מ מתחת לתחתית תקרת המרתף. 4. מפלס תקרת המרתף: לא יעלה ביותר מ-1 מ' מעל מפלס הקרקע הסמוכה לאותו חלק במרתף. 5. הכניסה למרתף דרך הקומה מעל. לא תותר כניסה חיצונית למרתף. ג. חדר יציאה על הגג: כחלק משטחי הבניה המותרים. ד. עיצוב גגות: גגות רעפים בלבד. שיפוע הגג לא יעלה על 40%. ה. מתקנים סולריים: ניתן לשלב בגג רעפים גג שטוח עם מעקה גבוה מכל צדדיו. בגג משופע-הקולטים יוצמדו לשיפוע גג דרומי ובמקביל לו. הדוודים בחלל הגג. ו. חניות: שתי חניות בתחומי המגרש. חניה אחת לפחות מקורה בקו בניין קדמי וצדדי י'0'. תותר חניה במרתף. ז. פילרים: פילרים למערכות חשמל, טלפון וטלוויזיה בכבלים ישולכו בעיצוב חזית המגרש. תותר הקמת פילרים ציבוריים בגבולות המגרשים, בתחום המגרש. ח. מחסן הגינה יתוכנן עם נגישות ישירה לחצר וכחלק אינטגרלי מהמבנה.	
4.2	מגורים ג'
4.2.1	שימושים
	מגורים בבניה רוויה
	א. 20% מיחידות הדיוור בכל מגרש יהיו בשטח כולל של עד 75 מ"ר כולל שטח מרחב מוגן דירת שינוי מהוראה זו יהווה סטייה נכרת.
	ב. פיזור יח"ד בין המבנים יקבע בתכנית בינוי באשור מהנדס העיר.
4.2.2	הוראות
א	אדריכלות
א. גובה הבניינים: עד 7 קומות (6 קומות מעל קומת כניסה אשר בה מותרות דירות גן), ובנוסף קומה חלקית של חדרים על הגג לדירות בקומות העליונות. ב. תכנית קרקע: תכנית פנויה לגינון והחדרת מים (לא כולל משטחים מרוצפים וחניה) לפחות 20% משטח המגרש ג. מחסנים: לכל דירה יוקצה מחסן בשטח של עד 6 מ"ר. המחסנים ימוקמו בקומת הקרקע או במרתף.	



תכנון זמין
מונה תדפסה 57



תכנון זמין
מונה תדפסה 57



תכנון זמין
מונה תדפסה 57



תכנון זמין
דפסה 57



תכנון זמין
מונה דפסה 57



תכנון זמין
מונה דפסה 57

4.2	מגורים ג'
	ד. מרתפים : 1. במרתפים לדירות שאינן צמודות קרקע יותר : 1.1 מחסנים דירתיים ; שטח כל מחסן לא יעלה על 6 מ"ר. 1.2 חניה 2. במרתפים הצמודים לדירות גן : 2.1 תותר הקמת מרתף צמוד לדירה. כניסה למרתף זה תהיה אך ורק מהדירה שמעליו. שטח המרתף לא יחרוג מקונטור הבניין העיקרי בקומת הכניסה מעליו. 2.2 לא תותר הקמת מטבח ואמצעים סניטרים במרתף. לא נתן יהיה לנייד שטחים אלו למטרות אחרות. 3. גובה המרתף : 3.1 גובה החלונות 80 ס"מ מתחת לפני תקרת המרתף. 3.2 מפלס תקרת המרתף בתחום הבניין לא יעלה על 1 מ' מעל מפלס הקרקע הסמוכה לאותו חלק של המרתף. 3.3 הועדה המקומית רשאית לדרוש את הנמכת תקרת המרתף בתחום החצר בחזית בניין לצורך בית גידול לצמחים ועצים. תקרת המרתף בחזית זו לא תבלוט מעל חזית המדרכה הסמוכה בתחום הדרך. ה. חניה : בתחומי מגרשי המגורים תוקצה חניה לאורחים 10% ממספר יח"ד. חניה זאת תתאפשר כחניה עילית. יתר מקומות החניה יהיו תת קרקעים ובהתאם לתקן התקף בעת הוצאת התרי בניה. החניה התת קרקעית לא תעלה על 80% משטח המגרש 1. קווי בניין : קו י' שלוש חזיתות ו-3 מ' בחזית רביעית להעברת קווי תשתית והחדרת מי נגר 2. יותרו 2 קומות לחניה תת קרקעית. ו. עיצוב גגות : גגות שטוחים בלבד. תותרנה פרגולות בקומת הגג. ז. חדרי על הגג : 1. תותר בנייה של חדרי על הגג בשטח שלא יעלה על 23 מ"ר ליח"ד כחלק משטחי הבניה העיקריים המותרים ובתנאים הבאים : 1.1 חדר זה יהווה חלק בלתי נפרד מהדירה שמתחתיו והכניסה אליו תהיה מתוך הדירה בלבד. 1.2 חדרי על הגג בבתי משותפים ישתלבו בעיצוב הכללי של הבניין ויבנו בצמוד לגרעין הבניין ומסביבו בנסיגה של 3 מ' לפחות מקונטור מעקה הגג של הקומה מתחתיו.
4.3	מגורים בישוב כפרי
4.3.1	שימושים
	נתן לבנות מבנה אחד על המגרש. מותר לכלול במבנה זה עד שתי יחידות דיור.
4.3.2	הוראות
א	אדריכלות על פי סעיף 4.1
4.4	מתקנים הנדסיים
4.4.1	שימושים
	חדר שנאים של חברת חשמל

4.4	מתקנים הנדסיים
4.4.2	הוראות
א	אדריכלות א. מיקום: 1. תהיה עדיפות להקמת שנאים בשב"צ. ככל שלא נתן יהיה למקמם בשב"צ, נתן יהיה למקמם בתחום השב"צ למעט תא שטח 27 ובתנאי שהמתקנים יהיו תת קרקעים. 2. ישמר מרווח של לפחות 5 מ' בין התחנה לבין שטח בנוי או שטח פרטי של דירת גן, או בהתאם להנחיות תקפות של המשרד להגנת הסביבה. ב. חמרי גמר: כל המבנים ההנדסיים יצופו באופן זהה לבנייני מגורים. חריגה תתאפשר רק באישור מהנדס העיר.
4.5	מבנים ומוסדות ציבור
4.5.1	שימושים
	א. מוסדות חינוך, תרבות, דת, קהילה, רווחה וספורט. ב. מועדוני נוער ומועדונים למבוגרים, באישור הועדה המקומית. ג. מוסדות בריאות, באישור הועדה המקומית. ד. מגרשי חניה ומרתפים ציבוריים. ה. מקלטים ושירותי חירום ציבוריים לטובת השימוש העיקרי. ו. מתקנים הנדסיים כולל חדרי טרנספורמציה, מתקנים לגז, חשמל ומים טלפון טל"כ וכו'. ז. חניון ציבורי תת קרקעי למוסדות הציבור ולכלל הציבור
4.5.2	הוראות
א	אדריכלות א. עד ממוש שטחי שב"צ, נתן יהיה לגן את השטח. ב. העצים המיועדים להעתקה ישמרו ככל הניתן במקומם במסגרת תכנית הבינוי. ג. מיקום החניה בתחום השב"צ יהיה נתון לשיקול דעת הועדה המקומית לעת מתן היתרי בניה. יש לאפשר חניה ציבורית בשעות אחה"צ.
4.6	שטח ציבורי פתוח
4.6.1	שימושים
	א. גנים וחורשות, נופש ונוי. ב. מגרשי משחקים, לרבות כיכרות ורחבות. ג. שבילים להולכי רגל. ד. מבני שירותים, שמירה ואחסון כלי גינה. ה. מגרשי ספורט. ו. מצללות, ריהוט רחוב, מתקני משחקים וסככות צל. ז. מתקני ומערכות תשתית תת קרקעים ח. חדרי שנאים (תת קרקעי בלבד) ט. לא יותרו חדרי שנאים בתא שטח 27.
4.6.2	הוראות
א	אדריכלות א. המבנה או המתקן יתוכנן לניראות מינימלית, תוך שימוש בגינון ועיבוד קרקע להסתרה



תכנון זמין
מונה תדפסה 57



תכנון זמין
מונה תדפסה 57



תכנון זמין
מונה תדפסה 57

4.6	שטח ציבורי פתוח מירבים של המבנה.
4.7	דרך מאושרת
4.7.1	שימושים
	א. דרכים וקווי תשתיות. ב. תמרורים ורמזורים. ג. תחנות להעלאת והורדת נוסעים. ד. מפרצי חנייה וחניות. ה. פיתוח סביבתי, פרגולות וסככות צל. ו. תשתיות תת קרקעיות. ז. שבילי אופניים ומדרכות
4.7.2	הוראות
4.8	דרך מוצעת
4.8.1	שימושים
	א. דרכים וקווי תשתיות. ב. תמרורים ורמזורים. ג. תחנות להעלאת והורדת נוסעים. ד. מפרצי חנייה וחניות. ה. פיתוח סביבתי, פרגולות וסככות צל. ו. תשתיות תת קרקעיות. ז. שבילי אופניים ומדרכות
4.8.2	הוראות
א	תנועה



תכנון זמין
מונה הדפסה 57



תכנון זמין
מונה הדפסה 57



תכנון זמין
מונה הדפסה 57

U.S. GOV

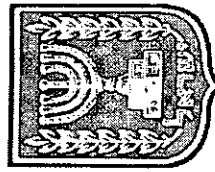
שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו

טובו ה' את כל סגסגותיך ומה שהיה שש"י

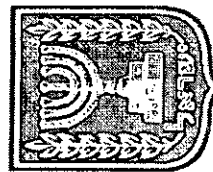
U.S. GOV

- מועד הפקה: 03/02/2017 13:26 - עמוד 16 מתוך 24 - מונה חדשים ורואות: 57

(8) כל החתימות תהינה תת קרקעיות, בלא יותר משתי קומות מרתף..



תכנון זמין
מונה הדפסה 57



תכנון זמין
מונה הדפסה 57

6. הוראות נוספות

תכנון זמין מונה הדפסה 57 תכנון זמין מונה הדפסה 57 תכנון זמין מונה הדפסה 57 6.1 אדריכלות א. פיתוח בר קיימא: השכונה כולה תבנה על פי עקרונות אדריכלות בת קיימא, וזאת בהתאם להנחיות מפורטות של מהנדס העיר. 1. פתוח מגרשים: לפחות 20% משטח המגרש הפנוי יהיה מגוון וחדיר למים. 2. חמרי גמר: חמרי גימור עמידים לתנאי האקלים הישראלי, תקינים וברי קיימא. 2.1 כל חזיתות המבנים יחופו בחמר קשיח כגון אבן, פסיפס, שיש, מתכת וזכוכית. 2.2 סוג החמר והגוון לאשור מהנדס העיר. 2.3 הועדה המקומית תהיה רשאית להחליט לגבי סוג וכמות החיפוי. 2.4 לא תכול חובת חיפוי קשיח על אלמנטים אדריכליים עגולים כגון עמודים וכרכובים, לאישור מהנדס העיר. ב. צנרת: לא תותר צנרת גלויה בחזיתות הבתים. תותר התקנת מרזבים גלויים ובתנאי שיהוו חלק אדריכלי של הבניין. ג. מזגנים ומיזוג אוויר: 1. פתרון מיזוג האוויר יהיה חלק אורגני מאדריכלות הבניין, תוך צמצום מידי של מטרדי רעש לסביבה. 2. לא תותר התקנת מזגני חלון. לא תותר התקנת מנועים לתפעול מערכות מיזוג אוויר ע"ג חזיתות הבניינים. ד. פרגולות: 1. תותר הקמת פרגולות (מצללות) כהגדרתן בתקנות, בכל האזורים. 2. באזורים לכניה רוויה, תותר בניית פרגולות אחידות במרפסות, בתנאי שיהיו חלק בלתי נפרד מעיצוב הבניין ועל פי המפורט בהיתר הבניה. 3. תותר בניית פרגולה באזורים המיועדים לציבור. רשתות של לא יחשבו כתכסית בנויה.	6.1
6.2 עתיקות כל עבודה בתחום השטח המוגדר כעתיקות, תתואם ותבוצע על פי דין	6.2
6.3 דרכים וחניות א. לא תבוטל דרך המיועדת בתוכנית לביטול, קודם שבוצעה בפועל דרך חלופית מתאימה, להנחת דעתו של מהנדס הוועדה המקומית. ב. מקומות החניה יהיו בתחום המגרש. מספר החניות יחושב על פי תקן החניה התקף בעת הוצאת היתר בניה ובהתאם לנספח הבינוי. ג. מגרשי חניה חדירי מים: כל מגרשי החניה, ככל מגרשי החניה, בכל שטח התכנית, יחופו בחומרים נקבוביים וחדירים למים (ככל שאין בינוי בתת הקרקע) ד. "חניית מטע": כל מגרשי החניה, בכל שטח התכנית, יהיו מגוונים עפ"י יחס של עץ בוגר לכל 4 מקומות חניה. העץ יהיה בקוטר 2" ובגובה 3 מ' לפחות.	6.3
6.4 איכות הסביבה בתחום התכנית יותרו שימושים שיעמדו בדרישות תכנוניות וטכנולוגיות המבטיחות מניעת מפגעים סביבתיים ועמידה בדיני איכות הסביבה. א. חומרי חפירה ומילוי: 1. עבודות עפר, ייבוא חומרי מילוי או ייצוא חומרי חפירה מתחום הפרויקט בהיקף צפוי של	6.4

איכות הסביבה	6.4
מעל 100,000 ממ"ק יידרשו להציג נספח לטיפול בחומרי חפירה ומילוי. ב. פסולת: 1. דרכי הטיפול לאצירת פסולת והבטחת מניעת מפגעים סביבתיים ותברואיים וחזותיים: העירייה רשאית לדרוש הצבת מתקנים יעודיים לחמרים ברי מחזור, הכל בכפוף לכמויות הפסולת הצפויה וסוגיה. 2. פינוי פסולת הבניין יהיה לאתר מאושר על ידי המשרד לאיכות הסביבה ויעשה בהתאם לתקנה 16 (ג) לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות) התשי"ל 1970, ו תקנה 16 (ג) לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות - תיקון) התשנ"ט 1998.	



תכנון זמין
מונה הדפסה 57

פיתוח סביבתי	6.5
א. ניהול מי נגר: תוכן תכנית ניקוז להנחת דעת מהנדס הועדה. הניקוז במגרשים הפרטיים יתוכנן באופן שהחלחול בתחומי המגרשים לפיתוח יהיה מירבי וימנע ככל האפשר זרימת מי נגר לשטח הציבורי. לשם כך תיקבע הועדה המקומית הוראות להשהיית מים בחצרות והקלה על חדירתם לקרקע ע"י קביעת אופי תכנית ושיפועים. 1. תכנון השטחים הציבוריים הפתוחים, בתחום התכנית, יבטיח בין השאר קליטה, השהייה והחדרה של מי נגר עילי באמצעות שטחי חלחול ישירים, או מתקני החדרה. השטחים הקולטים את מי הנגר העילי בתחום שטחים ציבוריים פתוחים יהיו נמוכים מסביבתם. כל זאת ללא פגיעה בתפקוד בשימושים של שטחים אלה כשטחים ציבוריים פתוחים. 2. בתכנון דרכים וחניות ישולבו רצועות של שטחים מגוננים סופגי מים וחדירים ויעשה שימוש בחומרים נקבוביים וחדירים. 3. בכל מגרש מבונה, יותרו לפחות 20% משטח המגרש כשטחים חדירי מים לכל עומקם במגמה לאפשר קליטת כמות גדולה ככל הניתן של מי נגר עילי וחלחולם לתת הקרקע בתחומי המגרש. השטחים חדירי המים אפשר שיהיו מגוננים או מצופים בחמר חדיר (כגון: חצץ, חלוקים וכד') פנוי להחדרת מי נגר. הועדה תהיה רשאית לפטור מדרישה זו, בהתחשב בנתונים יחודיים למגרש נתון, על בסיס חו"ד גורמים מקצועיים. ב. שמירת עצים: על "עץ/קבוצת עצים לעקירה" יחולו ההוראות כפי שיקבע ברשיון לפי פקודת היערות וכן ההוראות הבאות: 1. לא תותר כריתה או פגיעה בעץ/קבוצת עצים המסומנים לשימור. 2. קו בנין מעץ לשימור יהיה 4 מ' לפחות מרדיוס צמרת העץ, או לפי הנחית פקיד היערות. 3. העצים המיועדים להעתקה בתחום השב"צ, ישמרו ככל הניתן במקומם במסגרת תכנית הבנייה לשב"צ.	



תכנון זמין
מונה הדפסה 57



תכנון זמין
מונה הדפסה 57

פיתוח תשתית	6.6
א. קווי תשתית: כל קווי התשתית שבתחום תוכנית כולל חשמל, תקשורת (למעט מתקנים סלולריים), צינורות ביוב ומים ראשיים וכיו"ב תהיינה תת-קרקעיות. ב. שפכים: 1. הוועדה המקומית תהא רשאית להגביל ולאסור שימושים ופעילויות היוצרים שפכים העלולים לזהם את הקרקע ומקורות המים 2. תעשה הפרדה מוחלטת בין מערכות הביוב למערכות הניקוז 3. איכות השפכים המותרים לחיבור למאסף המרכזי תהיה בהתאם לתקנים הנדרשים ע"י המשרד לאיכות הסביבה וברמה שלא תפגע בצורת ובמתקנים	

פיתוח תשתית	6.6
ג. חשמל: 1. בשטח בנוי, קווי חשמל חדשים יהיו תת קרקעיים. במקרים בהם שוכנע מהנדס העיר מטעמים מיוחדים שירשמו, כי מסיבות הנדסיות לא ניתן יהיה להטמין את קו החשמל בתת הקרקע, יהיה רשאי לאשר התקנתו כקו עילי. 2. תנאי למתן היתר בניה יהיה - תיאום עם חברת החשמל בדבר תכנון והקמת חדר שנאים וחדר מיתוג, פרטי קווי חשמל תת קרקעיים, והנחיות לגבי מרחקי בניה ומגבלות שימוש מקומי חשמל תת קרקעיים קיימים ומתוכננים. 3. חדרי שנאים, אם נדרש, ימוקמו בשטחי שב"צ. ככל שלא נתן יהיה למקמם שם, ימוקמו מונח הדפסה 57 תכנון זמין - בשטחי שב"צ למעט תא שטח 27 ובתנאי שיהיו תת קרקעיים. שנאי ימוקם במבנה נפרד או בחלק של הבנין בתאום עם חברת החשמל ובאישור הוועדה המקומית. מרחקים בין תחנות שנאי ומדורים לא יקטנו מ-5 מ'. 4. לפני תחילת ביצוע עבודות חפירה או בניה יבדוק המבצע את קיומם האפשרי של קווי חשמל. אין לחפור או לבצע עבודת בניה כלשהי מעל ובקרבה של פחות מ-3 מ' מקווי חשמל תת קרקעיים אלא לאחר קבלת אישור מחברת החשמל. אין לבנות מבנים מעל כבלי חשמל תת קרקעיים או בקרבה של פחות מ-0.5 מ' מקווי חשמל תת-קרקעיים מתח גבוה / מתח נמוך. ד. טלפון: 1. תכנית רשת הטלפון תערך על ידי ו/או על פי הנחיות חברת בזק. 2. חדרי בזק ימוקמו בקומת הקרקע של בנייני מגורים ומסחר ו/או באזורים לבנייני ציבור ושצ"פ. ה. גז: 1. תותר אספקת גז לדירת במערכת מרכזית וע"י צוברי גז מרכזים. צוברי הגז יהיו תת קרקעיים. 2. מיקום צוברי הגז יהיה כמופיע ב"תכנית התשתיות" בתחומי המגרשים וכפוף לאישור המפקח על הבטיחות. ה. מתקנים הנדסיים: 1. ככל שמבנים אלו יהיו תת קרקעיים, הם יהיו פטורים מעמידה בקווי בניין בכפוף להוראות כל דין.	

תנאים למתן היתרי בניה	6.7
א. אישור התכניות הבאות והבטחת ביצוען כמפורט להלן: 1. תכנית פיתוח: - תוגש בקנ: מ-500:1 ע"ג רקע תכנית הבינוי ותכנית הכבישים החדשים והקיימים ותכיל את הנושאים הבאים: 1.1 תכנון דרכים, מדרכות, שבילים לרוכבי אופניים, חניות, מערכת ניקוז, תשתיות מים וביוב חשמל ותקשורת, נטיעות וגינון לאורך דרכים, תאורה, קירות תומכים. לאשור מהנדס הוועדה המקומית. 1.2 תכנית נופית מפורטת, תכנון מפורט לשצ"פים, שבילים להולכי רגל, מדרגות וכו'. לכל המרכיבים הנ"ל ייקבעו מפלסים סופיים. התכנית תכלול הנחיות תכנוניות לביצוע אמצעי הצללה. לתכנית הפיתוח תצורף רשימת חומרי גמר של סוגי אלמנטים בנויים וגווניים, וכן תכנית צמחיה, תכנית השקיה ורשימת צמחיה. לאשור מהנדס הוועדה המקומית 2 תכנית עיצוב אדריכלי: הגשה ואישור של תכנית עיצוב אדריכלי שתקבע עקרונות אדריכליים לעיצוב המבנים והאזורים הציבוריים, כגון: מפלסי המגרשים, מפלסי כניסה למבני מגורים,	

תנאים למתן היתרי בניה

מפלסי כניסה לחניות עליות ותת-קרקעיות, עיצוב הגדרות בגבולות המגרשים, מעקות, גגות הבניינים, פרגולות, ריצוף חוץ, פתרונות התשתית, פרטים ופתרונות הסתרה לארונות חשמל ותקשורת, מתקני אשפה, כבלים, מתקני גז ומונים, קווי חשמל, מים וביוב, מכולות אשפה, מיקום מתקני מיזוג האוויר, הדודים, חדרי המעלית וכו', באופן שהמתקנים הטכניים לא יותקנו על קירות חיצוניים אלא יוסתרו ויוצנעו ויהיו חלק בלתי נפרד מהמבנה. לאשור מהנדס הועדה המקומית.



תכנון זמין
מונה הדפסה 57

3. תכנית ניקוז: אישור רשות הניקוז לתכנית ניקוז מפורטת.

4. תכנית נטיעות: תכנית שתהווה נספח לבקשה להיתר סלילה. לאשור מהנדס הועדה המקומית.

5. תכניות טיפול ושמירה על עצים בוגרים: בתאי שטח בהם מסומנים העצים הבוגרים בתשריט בסימונים של "עץ/קבוצת עצים לשימור", "עץ/קבוצת עצים להעתקה" יוכנו התכניות הבאות:

5.1 תכנית פיתוח שטח בקנה מידה כפי שיקבע מהנדס הועדה המקומית, ותכלול סימון רדיוס צמרת העץ, ככל שידרש לאשור הועדה המקומית.

5.2 תכנית בינוי ופיתוח נוספת בתחום 12 מ' מעץ המסומן לשימור, תועבר לאשור פקיד היערות.



תכנון זמין
מונה הדפסה 57

6. תכנית מיקום התארגנות קבלן: הגשת תכנית למיקום שטחי התארגנות ומחנות הקבלן, שטחים לעירום חומרים ושיקום נופי, דרכי גישה, גידור, אחסון חומרי בניה, אחסון כלים, תאורה, טיפול בעודפי בטון, טיפול בפסולת בניין, טיפול בפסולת מוצקה, מניעת גלישת חומרי חציבה ומילוי למגרשים גובלים, מניעת זיהום קרקע ומי תהום, מניעת רעש, מניעת זיהום אוויר מניעת מטרדים ויזואליים, ניקוז תשטיפים, ודרכי התנועה של כלי רכב כבדים.

7. מסמך לטיפול בחמרי חפירה: ככל שתדרש לצורך הקמת הפרויקט חפירה בהיקף של למעלה מ-100,000 ממ"ק עודפי עפר, תדרש הצגת פתרון לטיפול בחמרי החפירה, כולל אומדן היקף החפירה, הצגת שלבי ביצוע לעבודות עפר, הצגת דרכי הובלה לשינוע עודפי העפר וקביעת אתר סילוק מועדף, כל שזאת על פי מסמך ההנחיות של משרד הפנים מיום 25.7.07 או מסמך הנחיות שיחליף אותו.

8. תכנית מיקום מכולות: הגשת ואשור תכניות למיקום מכולות לאצירת אשפה ופסולת, לרבות פסולת מיחזור, לאישור היחידה הסביבתית ואגף התברואה.

9. הטמנת פסולת: הגשת קבלות מאתר ההטמנה למשרד לאיכה"ס.

10. דרכים וחניות:

10.1 תכניות מפורטות של מערך כל הדרכים בתחום תוכנית, לרבות הרחבתן ולרבות הסדרי התנועה בהן, בתיאום עם מהנדס הועדה המקומית. הסדרי התנועה יוגשו לאישור משרד התחבורה



תכנון זמין
מונה הדפסה 57

10.2 תכנון מפורט של החניון התת-קרקעי לרבות תכנון הרמפות, מערך החניה, מערך הפרויקט והטעינה, הסדרי הכניסה והיציאה אליו וממנו בתיאום עם מהנדס הועדה המקומית.

ב. עבודות פיתוח: סיום עבודות הפיתוח במגרש לרבות שתילה, נטיעה והשקייה, ביצוע הריצופים, נישות לתשתיות, הסרת מבנים זמניים ופינוי פסולת ועודפי בנייה
ג. כבישים: תנאי לקבלת אשור גמר, יהיה תחילת ביצוע של כל הסדרי התנועה והרחבות הכבישים על פי נספח התנועה בתחום הקו הכחול של התכנית.

ד. כבוי אש: תאום הבקשה עם רשות הכבאות.

ה. פיקוד העורף: אישור פיקוד העורף לפתרונות המיגון בתחום המגרש.

ו. העתקת תשתיות: העתקת התשתיות וכל המתקנים והאביזרים הקיימים הכרוכים בהם,

6.7 תנאים למתן היתרי בניה	
למקום מתאים שיאושר ע"י דין, אשר ייקבע בתיאום עם מהנדס הועדה המקומית ובתיאום עם בעל התשתית	
ז. מתקנים הנדסים: אשור המתקנים ע"י המשרד לאיכות הסביבה או מי מטעמו.	



תכנון זמין
מונה תדפסה 57

6.8 תנאים למתן היתרי בניה	
ח. שמירה על עצים בוגרים: קבלת רשיון לפי פקודת היערות ונטיעת עץ/קבוצת עצים חלופיים בכל תא שטח בו מסומן "עץ/קבוצת עצים להעתקה" או "עץ/קבוצת עצים לעקירה".	
ט. מים: אישור אגף המים בעירייה/תאגיד המים, בדבר חיבור הבנין לרשת המים.	
י. ביוב:	
1. ביצוע בפועל של הקו הגרויטציוני החדש של נס ציונה (או ביצוע שדרוג תחנת השאיבה הקיימת וביצוע בפועל של קו הסניקה החדש) לתחנת שאיבה אזורית רחובות - גן רווה וביטול תחנת שאיבה נס ציונה, או כל פתרון אחר, כפי שיהיה מקובל על משרד הבריאות.	
2. הגדלת קוטר ע"פ תכנית אב לביוב של קטע המאסף לאורך דרך יצחק רבין עד תחנת השאיבה הקיימת, או כל פתרון אחר, כפי שיהיה מקובל על משרד הבריאות.	
יא. שפכים:	
1. לא יותר אכלוס או שימוש במבנים ובשטחים, שפעילותם יוצרת שפכים, אלא אם כן הושלם ביצוע בפועל של מערכת הביוב ומתקניה בהתאם לתנאים שנדרשו ע"י המשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות ותאגיד המים וביוב / עריית נס ציונה.	
2. הועדה המקומית תהיה רשאית להגביל ולאסור שימושים ופעילויות היוצרים שפכים העלולים לזהם את הקרקע ומקורות המים.	



תכנון זמין
מונה תדפסה 57

6.9 רישום שטחים ציבוריים	
השטחים המיועדים למבני ציבור ושצ"פים יופקעו ע"י הועדה המקומית ע"י סעיף 188 לחוקונה התכנון והבניה וירשמו ע"י הועדה המקומית. השטחים המיועדים לדרכים, ירשמו על פי טבלת הקצאות וואו יופקעו ע"י הועדה המקומית על פי סעיף 188 לחוק התכנון והבניה.	

6.10 היטל השבחה	
היטל השבחה יוטל על פי דין	

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע		
מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	בינוי שטחי מגורים, שב"צ ושצ"פ	פיתוח שב"צ ושצ"פ גובל, בד בבד עם מתחמי בניה



תכנון זמין
מונה תדפסה 57

7.2 מימוש התכנית

תחילת מימוש התכנית תוך 10 שנים ממועד מתן תוקף לתכנית

8. חתימות



תכנון זמין
מונה הדפסה 57

מגיש התכנית	שם:	סוג:	תאריך:
	שם ומספר תאגיד: מינהל מקרקעי ישראל 511776247	רשות מקרקעי ישראל	חתימה:
יום	שם:	סוג:	תאריך:
	שם ומספר תאגיד: מינהל מקרקעי ישראל 500101761	רשות מקרקעי ישראל	חתימה:
בעל עניין בקרע	שם:	סוג:	תאריך:
	שם ומספר תאגיד: מינהל מקרקעי ישראל 5	בבעלות מדינה	חתימה:
בעל עניין בקרע	שם:	סוג:	תאריך:
	שם ומספר תאגיד: עיריית נס ציונה 111	בבעלות רשות מקומית	חתימה:
עורך התכנית	שם:	סוג:	תאריך:
	שם ומספר תאגיד:	עורך ראשי	חתימה:



תכנון זמין
מונה הדפסה 57



תכנון זמין
מונה הדפסה 57

נס ציונה - 155/01
טבלת הקצאה בהסכמת בעלים

20910
(5774)
לחברות מספר 155/07

מועד הפקה: 13:26 03/02/2017 - עמוד 24 מתוך 24 - מונה תדפיס הוראות: 57